



P U T U S A N
Nomor 84/Pid.B/2022/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : HADIJAH RUSDIN ANTUALA, S. Pd. M. Pd;
Tempat Lahir : Kabupaten Gorontalo;
Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/18 Mei 1963;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang
Kabupaten Gorontalo Utara;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan, sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum yakni Susanto Kadir, S.H., C.P.L., Trisandi Noor, S.H., C.P.C.L.E., Ramlan Asuke, SH., Nela Ekawati Sugeha, S.H., dan Sarlin R. Ali, S.H., advokat pada Kantor Muhammad Susanto Kadir And Co Law beralamat di Lingsungu I Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 84/Pid.B/2022/PN Lbo tertanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2022/PN Lbo tertanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hadijah R. Antuala, S.Pd., M.Pd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak telah memberikan ijazah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Menyatakan Terdakwa Hadijah R. Antuala, S.Pd., M.Pd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Setiap orang yang membantu memberikan ijazah dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa Hadijah R. Antuala, S.Pd., M.Pd dari dakwaan kesatu subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hadijah R. Antuala, S.Pd., M.Pd dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00-(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan;
5. Menyatakan barang barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar eksemplar rekomendasi penyelesaian permasalahan Kepala Desa Ilangata yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 170/DPRD-Kab.Gorut/405/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020;Dikembalikan kepada yang berhak (Terdakwa HADIJAH R. ANTUALA, S.Pd., M.Pd);
6. Menyatakan agar Terdakwa HADIJAH R. ANTUALA, S.Pd., M.Pd dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa Hadijah R. Antuala, S.Pd., M.Pd;
2. Menyatakan menurut hukum Terdakwa Hadijah R. Antuala, S.Pd., M.Pd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak telah memberikan ijazah" sebagaimana diatur dan



diancam pidana dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Menyatakan menurut hukum Terdakwa Hadijah R. Antuala, S.Pd., M.Pd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang membantu memberikan ijazah dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan" sebagaimana dakwaan kesatu subsidair Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa Hadijah R. Antuala, S.Pd., M.Pd dari dakwaan kesatu primair dan subsidair ataupun dakwaan kedua Penuntut Umum atau setidaknya menyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);
5. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa Hadijah R. Antuala, S. Pd. M. Pd., pada harkat dan martabat semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Subsidair

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primair

Bahwa terdakwa Hadijah Rusdin Antuala pada tanggal 4 mei 2017 sampai dengan Tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 bertempat di Desa Molingkapoto Kec. Kwandang Kab. Gorontalo utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, *Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi tanpa hak*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Hadijah Rusdin Antuala pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi Warda Ayuba Tajulu, saksi Selfi Djakaria, dan saksi Rosimin Hulinggato (masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) hendak mendaftar sebagai calon Aparat Desa di Desa Ilangata Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara, dimana persyaratan untuk menjadi Aparat Desa mengharuskan untuk memiliki ijazah SMA atau sederajat;

- Bahwa oleh karena saksi Warda Ayuba Tajulu, saksi Selfi Djakaria, dan saksi Rosimin Hulinggato (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak mempunyai ijazah SMA sebagaimana yang dipersyaratkan, selanjutnya saksi Warda Ayuba Tajulu, saksi Selfi Djakaria, dan saksi Rosimin Hulinggato (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengikuti Ujian Pendidikan Kesetaraan Program Paket C pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "PKBM" Budi Mulya yang melaksanakan bimbingan Belajar Non Formal dimana pimpinannya adalah terdakwa Hadijah Rusdin Antuala;
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2016 saksi Warda Ayuba Tajulu, saksi Selfi Djakaria, dan saksi Rosimin Hulinggato (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) saksi Warda Ayuba Tajulu memperoleh ijazah Paket B Setara sekolah Menengah Pertama atas nama WARDA AYUBA TAJULU, tempat lahir Kec. Kwandang 5 Januari 1969, Nomor Induk 126, Nomor Peserta Ujian Nasional B-16-29-06-019-021-4, Penyelenggara Ujian PKBM, satuan Pendidikan Budi Mulya, Kelompok Nelayan Berlian Desa Molingkapoto kec. Kwandang yang ditandatangani oleh ARIATY POLAPA, S.pd, M.pd, selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pada tanggal 11 Juni 2016, saksi Selfi Djakaria memperoleh Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama atas nama SELFIE DJAKARIA, tempat tanggal lahir Ilangata 16 Oktober 1984, Nomor Induk 130, Nomor Peserta Ujian Nasional B-16-29-06-019-025-8 Penyelenggara Ujian PKBM, Satuan Pendidikan Budi Mulya, Kelompok Nelayan Berlian Desa Molingkapoto Kec. Kwandang yang ditandatangani oleh ARIATY POLAPA, S.pd, M.pd, selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pada tanggal 11 Juni 2016, saksi Rosimin Hulinggato memperoleh ijazah Paket B Setara Sekolah menengah Pertama atas nama Rasimin Hulinggato, tempat lahir Kwandang 22 Maret 1980, Nomor Induk 114, Nomor Peserta Ujian Nasional B-16-29-06-019-010-7 Penyeleenggara ujian PKBM, Satuan Pendidikan Budi Mulya, Kelompok Nelayan Berlian Desa Molingkapoto Kec. Kwandang yang ditandatangani oleh Ariaty Polapa, S.Pd, M.pd, selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pada tanggal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2016 yang diterbitkan oleh PKBM Budi Mulya. selanjutnya ketiga saksi tersebut melanjutkan proses pembelajaran di PKBM Budi Mulya untuk tahun ajaran 2016/2017 dan pada tahun 2017 PKBM Budi Mulya mengusulkan ketiga saksi tersebut untuk mengikuti Ujian Pendidikan Kesetaraan Program Paket C sehingga ketiga saksi tersebut telah terdaftar di Dapodik untuk mengikuti Ujian Nasional pada tahun 2017 dan dinyatakan lulus dan memperoleh ijazah masing-masing saksi Warda Ayuba Tajulu menerima Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama WARDA AYUBA TAJULU, tempat lahir kec. Kwandang 5 Januari 1969, Nomor Induk Siswa 461, Nomor Induk Siswa Nasional 9691963083, Nomor Peserta Ujian Nasional C-17-29—06-001-017-8, yang ditandatangani oleh Hj. HADIJAH R. ANTUALA, M.pd Selaku Kepala/Ketua PKBM Budi Mulya pada tanggal 23 Oktober 2017, saksi Selfi Djakaria_ menerima Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama SELF DJAKARIA, tempat tanggal lahir Ilangata 16 Oktober 1984, Nomor Induk Siswa 318, Nomor Peserta Ujian Nasional C-17-29-06-001-015-2, yang ditandatangani oleh Hj. HADIJAH R ANTUALA, M.pd Selaku Kepala/Ketua PKBM Budi Mulya pada tanggal 23 Oktober 2017, saksi saksi Rosimin Hulinggato menerima Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama RASIMIN HULINGGATO, tempat lahir Kwandang 22 Maret 1980, Nomor Induk Siswa 259, Nomor Induk Siswa Nasional 98099882313, Nomor Peserta Ujian Nasional C-17-29-06-001-029-4, yang ditandatangani oleh Hj. HADIJAH R. ANTUALA M.pd Selaku Kepala/ Ketua PKBM BUDI MULYA pada tanggal 02 Mei 2017;

- Bahwa pada tahun 2019 Kepala Desa Ilangata terpilih yaitu saksi Sumarjin Moohulao melakukan pengecekan terhadap kelengkapan administrasi para aparat desa dan ditemukan kejanggalan terhadap foto kopi ijazah saksi Warda Ayuba Tajulu, saksi Selfi Djakaria, dan saksi Rosimin Hulinggato (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sehingga saksi Sumarjin Moohulao mengundang ketiga orang tersebut untuk mempertanyakan cara memperoleh ijazah tersebut;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2020 saksi Sumarjin Moohulao selaku Kepala Desa menyurat ke Pihak Diknas Kab. Gorontalo Utara untuk meminta klarifikasi terkait keabsahan ijazah Paket C Masing-masing atas nama saksi Warda Ayuba Tajulu menerima Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama WARDA AYUBA TAJULU, tempat lahir kec. Kwandang 5 Januari 1969, Nomor Induk Siswa 461, Nomor Induk Siswa



Nasional 9691963083, Nomor Peserta Ujian Nasional C-17-29—06-001-017-8, yang ditandatangani oleh Hj. HADIJAH R. ANTUALA, M.pd Selaku Kepala/Ketua PKBM Budi Mulya pada tanggal 23 Oktober 2017, saksi Selfi Djakaria menerima Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama SELFIE DJAKARIA, tempat tanggal lahir Ilangata 16 Oktober 1984, Nomor Induk Siswa 318, Nomor Peserta Ujian Nasional C-17-29-06-001-015-2, yang ditandatangani oleh Hj. HADIJAH R. ANTUALA, M.pd Selaku Kepala/Ketua PKBM Budi Mulya pada tanggal 23 Oktober 2017, saksi saksi Rosimin Hulinggato menerima Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama RASIMIN HULINGGATO, tempat lahir Kwandang 22 Maret 1980, Nomor Induk Siswa 259, Nomor Induk Siswa Nasional 98099882313, Nomor Peserta Ujian Nasional C-17-29-06-001-029-4, yang ditandatangani oleh Hj. HADIJAH R. ANTUALA M.pd Selaku Kepala/ Ketua PKBM BUDI MULYA pada tanggal 02 Mei 2017 yang dimiliki oleh saksi Warda Ayuba Tajulu, saksi Selfi Djakaria, dan saksi Rosimin Hulinggato (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya pihak Diknas Kab. Gorontalo Utara mempertemukan saksi Sumarjin Moohulao dengan Pihak PKBM di kantor Diknas pada tanggal 4 Mei 2020;

- Bahwa setelah adanya pertemuan antara pihak Diknas Kab. Gorontalo Utara, saksi Sumarjin Moohulao, dengan Pihak PKBM selanjutnya pihak PKBM mengeluarkan surat tertanggal 4 Mei 2020 yang menerangkan tentang Penarikan Ijazah Paket C Masing-masing atas nama saksi Warda Ayuba Tajulu menerima Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama WARDA AYUBA TAJULU, tempat lahir kec. Kwandang 5 Januari 1969, Nomor Induk Siswa 461, Nomor Induk Siswa Nasional 9691963083, Nomor Peserta Ujian Nasional C-17-29—06-001-017-8, yang ditandatangani oleh Hj. HADIJAH R. ANTUALA, M.pd Selaku Kepala/Ketua PKBM Budi Mulya pada tanggal 23 Oktober 2017, saksi Selfi Djakaria menerima Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama SELFIE DJAKARIA, tempat tanggal lahir Ilangata 16 Oktober 1984, Nomor Induk Siswa 318, Nomor Peserta Ujian Nasional C-17-29-06-001-015-2, yang ditandatangani oleh Hj. HADIJAH R. ANTUALA, M.pd Selaku Kepala/Ketua PKBM Budi Mulya pada tanggal 23 Oktober 2017, saksi Rosimin Hulinggato menerima Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama RASIMIN HULINGGATO, tempat lahir Kwandang 22 Maret 1980, Nomor Induk Siswa 259, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Induk Siswa Nasional 98099882313, Nomor Peserta Ujian Nasional C-17-29-06-001-029-4, yang ditandatangani oleh Hj. HADIJAH R. ANTUALA M.pd Selaku Kepala/ Ketua PKBM BUDI MULYA pada tanggal 02 Mei 2017 milik saksi Warda Ayuba Tajulu, Selfi Djakaria, dan Rosimin Hulinggato (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sehingga atas pernyataan tersebut ijazah saksi Warda Ayuba Tajulu, saksi Selfi Djakaria, dan saksi Rosimin Hulinggato tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan apapun;

- Bahwa mengacu pada salah satu persyaratan yang tertuang dalam Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0043/P/BSNP/II/2017 Tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017 BAB II tentang Peserta Ujian Nasional huruf A tentang Persyaratan Peserta Ujian Nasional Poin 3 (tiga) huruf d yakni peserta didik dari program Paket B/Wustha dan program Paket C harus memiliki ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah dengan minimum usia ijazah 3 (tiga) tahun, saksi Warda Ayuba Tajulu, saksi Selfi Djakaria, dan saksi Rosimin Hulinggato (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak memenuhi persyaratan standar nasional karena ijazah Paket C yang dimiliki baru berusia 1 (satu) tahun, mengingat ijazah penyetaraan paket B baru dikeluarkan setahun sebelumnya yaitu tahun 2016;
- Bahwa perbuatan terdakwa Hadijah Rusdin Antuala memberikan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C kepada saksi Warda Ayuba Tajulu, saksi Selfi Djakaria, dan saksi Rosimin Hulinggato dilakukan Tanpa hak mengingat terdakwa Hadijah Rusdin Antuala mengusulkan saksi Warda Ayuba Tajulu, saksi Selfi Djakaria, dan saksi Rosimin Hulinggato untuk mengikuti ujian kesetaraan Paket C sehingga ketiga saksi tersebut telah terdaftar di Dapodik untuk mengikuti Ujian Nasional pada tahun 2017. Berdasarkan Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0043/ P/ BSNP/ II/ 2017 Tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017 persyaratan peserta UN untuk Pendidikan Kesetaraan BAB II poin 3 huruf d yang menjelaskan peserta didik dari program Paket B/ Wustha dan program Paket C harus memiliki ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah dengan minimum usia ijazah 3 (tiga) tahun, atas dasar hal tersebut Terdakwa Hadijah Rusdin Antuala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak berhak memberikan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C kepada saksi Warda Ayuba Tajulu, saksi Selfi Djakaria, dan saksi Rosimin Hulinggato karena ijazah Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B saksi Warda Ayuba Tajulu, saksi Selfi Djakaria, dan saksi Rosimin Hulinggato baru dikeluarkan pada tahun 2016;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Subsidiar

Bahwa terdakwa Hadijah Rusdin Antuala pada tanggal 4 mei 2017 pada tanggal 4 mei 2017 sampai dengan Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 bertempat di Desa Molingkapoto Kec. Kwandang Kab. Gorontalo utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, ***membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar, akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Hadijah Rusdin Antuala pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi Warda Ayuba Tajulu, saksi Selfi Djakaria, dan saksi Rosimin Hulinggato (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) hendak mendaftar sebagai calon Aparat Desa di Desa Ilangata Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara, dimana persyaratan untuk menjadi Aparat Desa mengharuskan untuk memiliki ijazah SMA atau sederajat;
- Bahwa oleh karena saksi Warda Ayuba Tajulu, saksi Selfi Djakaria, dan saksi Rosimin Hulinggato (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak mempunyai ijazah SMA sebagaimana yang dipersyaratkan, selanjutnya saksi Warda Ayuba Tajulu, saksi Selfi Djakaria, dan saksi Rosimin Hulinggato (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengikuti Ujian Pendidikan Kesetaraan Program Paket C pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "PKBM" Budi Mulya yang melaksanakan bimbingan Belajar Non Formal dimana pimpinannya adalah terdakwa Hadijah Rusdin Antuala;
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2016 saksi Warda Ayuba Tajulu, saksi Selfi Djakaria, dan saksi Rosimin Hulinggato (masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam berkas perkara terpisah) saksi Warda Ayuba Tajulu memperoleh ijazah Paket B Setara sekolah Menengah Pertama atas nama WARDA AYUBA TAJULU, tempat lahir Kec. Kwandang 5 Januari 1969, Nomor Induk 126, Nomor Peserta Ujian Nasional B-16-29-06-019-021-4, Penyelenggara Ujian PKBM, satuan Pendidikan Budi Mulya, Kelompok Nelayan Berlian Desa Molingkapoto kec. Kwandang yang ditandatangani oleh ARIATY POLAPA, S.pd, M.pd, selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pada tanggal 11 Juni 2016, saksi Selfi Djakaria memperoleh Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama atas nama SELFIE DJAKARIA, tempat tanggal lahir Ilangata 16 Oktober 1984, Nomor Induk 130, Nomor Peserta Ujian Nasional B-16-29-06-019-025-8 Penyelenggara Ujian PKBM, Satuan Pendidikan Budi Mulya, Kelompok Nelayan Berlian Desa Molingkapoto Kec. Kwandang yang ditandatangani oleh ARIATY POLAPA, S.pd, M.pd, selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pada tanggal 11 Juni 2016, saksi Rosimin Hulinggato memperoleh ijazah Paket B Setara Sekolah menengah Pertama atas nama RASIMIN HULINGGATO, tempat lahir Kwandang 22 Maret 1980, Nomor Induk 114, Nomor Peserta Ujian Nasional B-16-29-06-019-010-7 Penyelenggara ujian PKBM, Satuan Pendidikan Budi Mulya, Kelompok Nelayan Berlian Desa Molingkapoto Kec. Kwandang yang ditandatangani oleh ARIATY POLAPA, S.Pd, M.pd, selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pada tanggal 11 Juni 2016 yang diterbitkan oleh PKBM Budi Mulya. selanjutnya ketiga saksi tersebut melanjutkan proses pembelajaran di PKBM Budi Mulya untuk tahun ajaran 2016/2017 dan pada tahun 2017 PKBM Budi Mulya mengusulkan ketiga saksi tersebut untuk mengikuti Ujian Pendidikan Kesetaraan Program Paket C sehingga ketiga saksi tersebut telah terdaftar di Dapodik untuk mengikuti Ujian Nasional pada tahun 2017 dan dinyatakan lulus dan memperoleh ijazah masing-masing saksi Warda Ayuba Tajulu menerima Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama WARDA AYUBA TAJULU, tempat lahir kec. Kwandang 5 Januari 1969, Nomor Induk Siswa 461, Nomor Induk Siswa Nasional 9691963083, Nomor Peserta Ujian Nasional C-17-29—06-001-017-8, yang ditandatangani oleh Hj. HADIJAH R. ANTUALA, M.pd Selaku Kepala/Ketua PKBM Budi Mulya pada tanggal 23 Oktober 2017, saksi Selfi Djakaria menerima Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama SELFIE DJAKARIA, tempat tanggal lahir Ilangata 16 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1984, Nomor Induk Siswa 318, Nomor Peserta Ujian Nasional C-17-29-06-001-015-2, yang ditandatangani oleh Hj. HADIJAH R ANTUALA, M.pd Selaku Kepala/Ketua PKBM Budi Mulya pada tanggal 23 Oktober 2017, saksi saksi Rosimin Hulinggato menerima Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama RASIMIN HULINGGATO, tempat lahir Kwandang 22 Maret 1980, Nomor Induk Siswa 259, Nomor Induk Siswa Nasional 98099882313, Nomor Peserta Ujian Nasional C-17-29-06-001-029-4, yang ditandatangani oleh Hj. HADIJAH R. ANTUALA M.pd Selaku Kepala/ Ketua PKBM BUDI MULYA pada tanggal 02 Mei 2017;

- Bahwa pada tahun 2019 Kepala Desa Ilangata terpilih yaitu saksi Sumarjin Moohulao melakukan pengecekan terhadap kelengkapan administrasi para aparat desa dan ditemukan kejanggalan terhadap foto kopi ijazah saksi Warda Ayuba Tajulu, saksi Selfi Djakaria, dan saksi Rosimin Hulinggato (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sehingga saksi Sumarjin Moohulao mengundang ketiga orang tersebut untuk mempertanyakan cara memperoleh ijazah tersebut;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2020 saksi Sumarjin Moohulao selaku Kepala Desa menyurat ke Pihak Diknas Kab. Gorontalo Utara untuk meminta klarifikasi terkait keabsahan ijazah Paket C Masing-masing atas nama saksi Warda Ayuba Tajulu menerima Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama WARDA AYUBA TAJULU, tempat lahir kec. Kwandang 5 Januari 1969, Nomor Induk Siswa 461, Nomor Induk Siswa Nasional 9691963083, Nomor Peserta Ujian Nasional C-17-29—06-001-017-8, yang ditandatangani oleh Hj. HADIJAH R. ANTUALA, M.pd Selaku Kepala/Ketua PKBM Budi Mulya pada tanggal 23 Oktober 2017, saksi Selfi Djakaria menerima Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama SELF DJAKARIA, tempat tanggal lahir Ilangata 16 Oktober 1984, Nomor Induk Siswa 318, Nomor Peserta Ujian Nasional C-17-29-06-001-015-2, yang ditandatangani oleh Hj. HADIJAH R ANTUALA, M.pd Selaku Kepala/Ketua PKBM Budi Mulya pada tanggal 23 Oktober 2017, saksi Rosimin Hulinggato menerima Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama RASIMIN HULINGGATO, tempat lahir Kwandang 22 Maret 1980, Nomor Induk Siswa 259, Nomor Induk Siswa Nasional 98099882313, Nomor Peserta Ujian Nasional C-17-29-06-001-029-4, yang ditandatangani oleh Hj. HADIJAH R. ANTUALA M.pd Selaku Kepala/ Ketua PKBM BUDI MULYA pada tanggal 02 Mei 2017 yang dimiliki oleh saksi Warda Ayuba Tajulu, saksi Selfi



Djakaria, dan saksi Rosimin Hulinggato (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya pihak Diknas Kab. Gorontalo Utara mempertemukan saksi Sumarjin Moohulao dengan Pihak PKBM di kantor Diknas pada tanggal 4 Mei 2020;

- Bahwa setelah adanya pertemuan antara pihak Diknas Kab. Gorontalo Utara, saksi Sumarjin Moohulao, dengan Pihak PKBM selanjutnya pihak PKBM mengeluarkan surat tertanggal 4 Mei 2020 yang menerangkan tentang Penarikan Ijazah Paket C Masing-masing atas nama saksi Warda Ayuba Tajulu menerima Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama WARDA AYUBA TAJULU, tempat lahir kec. Kwandang 5 Januari 1969, Nomor Induk Siswa 461, Nomor Induk Siswa Nasional 9691963083, Nomor Peserta Ujian Nasional C-17-29—06-001-017-8, yang ditandatangani oleh Hj. HADIJAH R. ANTUALA, M.pd Selaku Kepala/Ketua PKBM Budi Mulya pada tanggal 23 Oktober 2017, saksi Selfi Djakaria menerima Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama SELF DJAKARIA, tempat tanggal lahir Ilangata 16 Oktober 1984, Nomor Induk Siswa 318, Nomor Peserta Ujian Nasional C-17-29-06-001-015-2, yang ditandatangani oleh Hj. HADIJAH R ANTUALA, M.pd Selaku Kepala/Ketua PKBM Budi Mulya pada tanggal 23 Oktober 2017, saksi saksi Rosimin Hulinggato menerima Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama RASIMIN HULINGGATO, tempat lahir Kwandang 22 Maret 1980, Nomor Induk Siswa 259, Nomor Induk Siswa Nasional 98099882313, Nomor Peserta Ujian Nasional C-17-29-06-001-029-4, yang ditandatangani oleh Hj. HADIJAH R. ANTUALA M.pd Selaku Kepala/ Ketua PKBM BUDI MULYA pada tanggal 02 Mei 2017 milik saksi Warda Ayuba Tajulu, Selfi Djakaria, dan Rosimin Hulinggato (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sehingga atas pernyataan tersebut ijazah saksi Warda Ayuba Tajulu, saksi Selfi Djakaria, dan saksi Rosimin Hulinggato tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan apapun;
- Bahwa perbuatan terdakwa Hadijah Rusdin Antuala membantu memberikan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C kepada saksi Warda Ayuba Tajulu, saksi Selfi Djakaria, dan saksi Rosimin Hulinggato dilakukan tanpa memenuhi persyaratan mengacu pada salah satu persyaratan yang tertuang dalam Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0043/P/BSNP/I/2017 Tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016/2017 BAB II tentang Peserta Ujian Nasional huruf A tentang Persyaratan Peserta Ujian Nasional Poin 3 (tiga) huruf d yakni peserta didik dari program Paket B/Wustha dan program Paket C harus memiliki ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah dengan minimum usia ijazah 3 (tiga) tahun, saksi Warda Ayuba Tajulu, saksi Selfi Djakaria, dan saksi Rosimin Hulinggato (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak memenuhi persyaratan standar nasional karena ijazah pendidikan Kesetaraan Program Paket C yang dimiliki baru berusia 1 (satu) tahun, mengingat ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B baru dikeluarkan setahun sebelumnya yaitu tahun 2016.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa **Hadijah Rusdin Antuala** pada tanggal 4 mei 2017 pada tanggal 4 mei 2017 sampai dengan Tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 bertempat di Desa Molingkapoto Kec. Kwandang Kab. Gorontalo utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, ***membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Hadijah Rusdin Antuala pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi Warda Ayuba Tajulu, saksi Selfi Djakaria, dan saksi Rosimin Hulinggato (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) hendak mendaftar sebagai calon Aparat Desa di Desa Ilangata Kec. Angrek Kab. Gorontalo Utara, dimana persyaratan untuk menjadi Aparat Desa mengharuskan untuk memiliki ijazah SMA atau sederajat;
- Bahwa oleh karena saksi Warda Ayuba Tajulu, saksi Selfi Djakaria, dan saksi Rosimin Hulinggato (masing-masing sebagai terdakwa dalam



berkas perkara terpisah) tidak mempunyai ijazah SMA sebagaimana yang dipersyaratkan, selanjutnya saksi Warda Ayuba Tajulu, saksi Selfi Djakaria, dan saksi Rosimin Hulinggato (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengikuti Ujian Pendidikan Kesetaraan Program Paket C pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "PKBM" Budi Mulya yang melaksanakan bimbingan Belajar Non Formal dimana pimpinannya adalah terdakwa Hadijah Rusdin Antuala;

- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2016 saksi Warda Ayuba Tajulu, saksi Selfi Djakaria, dan saksi Rosimin Hulinggato (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) saksi Warda Ayuba Tajulu memperoleh ijazah Paket B Setara sekolah Menengah Pertama atas nama WARDA AYUBA TAJULU, tempat lahir Kec. Kwandang 5 Januari 1969, Nomor Induk 126, Nomor Peserta Ujian Nasional B-16-29-06-019-021-4, Penyelenggara Ujian PKBM, satuan Pendidikan Budi Mulya, Kelompok Nelayan Berlian Desa Molingkapoto kec. Kwandang yang ditandatangani oleh ARIATY POLAPA, S.pd, M.pd, selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pada tanggal 11 Juni 2016, saksi Selfi Djakaria memperoleh Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama atas nama SELFIE DJAKARIA, tempat tanggal lahir Ilangata 16 Oktober 1984, Nomor Induk 130, Nomor Peserta Ujian Nasional B-16-29-06-019-025-8 Penyelenggara Ujian PKBM, Satuan Pendidikan Budi Mulya, Kelompok Nelayan Berlian Desa Molingkapoto Kec. Kwandang yang ditandatangani oleh ARIATY POLAPA, S.pd, M.pd, selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pada tanggal 11 Juni 2016, saksi Rosimin Hulinggato memperoleh ijazah Paket B Setara Sekolah menengah Pertama atas nama RASIMIN HULINGGATO, tempat lahir Kwandang 22 Maret 1980, Nomor Induk 114, Nomor Peserta Ujian Nasional B-16-29-06-019-010-7 Penyeleenggara ujian PKBM, Satuan Pendidikan Budi Mulya, Kelompok Nelayan Berlian Desa Molingkapoto Kec. Kwandang yang ditandatangani oleh ARIATY POLAPA, S.Pd, M.pd, selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pada tanggal 11 Juni 2016 yang diterbitkan oleh PKBM Budi Mulya. selanjutnya ketiga saksi tersebut melanjutkan proses pembelajaran di PKBM Budi Mulya untuk tahun ajaran 2016/2017 dan pada tahun 2017 PKBM Budi Mulya mengusulkan ketiga saksi tersebut untuk mengikuti Ujian Pendidikan Kesetaraan Program Paket C sehingga ketiga saksi tersebut telah terdaftar di Dapodik untuk mengikuti Ujian Nasional pada tahun 2017 dan



dinyatakan lulus dan memperoleh ijazah masing-masing saksi Warda Ayuba Tajulu menerima Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama WARDA AYUBA TAJULU, tempat lahir kec. Kwandang 5 Januari 1969, Nomor Induk Siswa 461, Nomor Induk Siswa Nasional 9691963083, Nomor Peserta Ujian Nasional C-17-29—06-001-017-8, yang ditandatangani oleh Hj. HADIJAH R. ANTUALA, M.pd Selaku Kepala/Ketua PKBM Budi Mulya pada tanggal 23 Oktober 2017, saksi Selfi Djakaria menerima Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama SELFIE DJAKARIA, tempat tanggal lahir Ilangata 16 Oktober 1984, Nomor Induk Siswa 318, Nomor Peserta Ujian Nasional C-17-29-06-001-015-2, yang ditandatangani oleh Hj. HADIJAH R ANTUALA, M.pd Selaku Kepala/Ketua PKBM Budi Mulya pada tanggal 23 Oktober 2017, saksi saksi Rosimin Hulinggato menerima Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama RASIMIN HULINGGATO, tempat lahir Kwandang 22 Maret 1980, Nomor Induk Siswa 259, Nomor Induk Siswa Nasional 98099882313, Nomor Peserta Ujian Nasional C-17-29-06-001-029-4, yang ditandatangani oleh Hj. HADIJAH R. ANTUALA M.pd Selaku Kepala/ Ketua PKBM BUDI MULYA pada tanggal 02 Mei 2017;

- Bahwa pada tahun 2019 Kepala Desa Ilangata terpilih yaitu saksi Sumarjin Moohulao melakukan pengecekan terhadap kelengkapan administrasi para aparat desa dan ditemukan kejanggalan terhadap foto kopi ijazah saksi Warda Ayuba Tajulu, saksi Selfi Djakaria, dan saksi Rosimin Hulinggato (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sehingga saksi Sumarjin Moohulao mengundang ketiga orang tersebut untuk mempertanyakan cara memperoleh ijazah tersebut;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2020 saksi Sumarjin Moohulao selaku Kepala Desa menyurat ke Pihak Diknas Kab. Gorontalo Utara untuk meminta klarifikasi terkait keabsahan ijazah Paket C Masing-masing atas nama saksi Warda Ayuba Tajulu menerima Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama WARDA AYUBA TAJULU, tempat lahir kec. Kwandang 5 Januari 1969, Nomor Induk Siswa 461, Nomor Induk Siswa Nasional 9691963083, Nomor Peserta Ujian Nasional C-17-29—06-001-017-8, yang ditandatangani oleh Hj. HADIJAH R. ANTUALA, M.pd Selaku Kepala/Ketua PKBM Budi Mulya pada tanggal 23 Oktober 2017, saksi Selfi Djakaria menerima Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama SELFIE DJAKARIA, tempat tanggal lahir Ilangata 16 Oktober 1984, Nomor Induk Siswa 318, Nomor Peserta Ujian Nasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C-17-29-06-001-015-2, yang ditandatangani oleh Hj. HADIJAH R ANTUALA, M.pd Selaku Kepala/Ketua PKBM Budi Mulya pada tanggal 23 Oktober 2017, saksi saksi Rosimin Hulinggato menerima Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama RASIMIN HULINGGATO, tempat lahir Kwandang 22 Maret 1980, Nomor Induk Siswa 259, Nomor Induk Siswa Nasional 98099882313, Nomor Peserta Ujian Nasional C-17-29-06-001-029-4, yang ditandatangani oleh Hj. HADIJAH R. ANTUALA M.pd Selaku Kepala/ Ketua PKBM BUDI MULYA pada tanggal 02 Mei 2017 yang dimiliki oleh saksi Warda Ayuba Tajulu, saksi Selfi Djakaria, dan saksi Rosimin Hulinggato (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya pihak Diknas Kab. Gorontalo Utara mempertemukan saksi Sumarjin Moohulao dengan Pihak PKBM di kantor Diknas pada tanggal 4 Mei 2020;

- Bahwa setelah adanya pertemuan antara pihak Diknas Kab. Gorontalo Utara, saksi Sumarjin Moohulao, dengan Pihak PKBM selanjutnya pihak PKBM mengeluarkan surat tertanggal 4 Mei 2020 yang menerangkan tentang Penarikan Ijazah Paket C Masing-masing atas nama saksi Warda Ayuba Tajulu menerima Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama WARDA AYUBA TAJULU, tempat lahir kec. Kwandang 5 Januari 1969, Nomor Induk Siswa 461, Nomor Induk Siswa Nasional 9691963083, Nomor Peserta Ujian Nasional C-17-29—06-001-017-8, yang ditandatangani oleh Hj. HADIJAH R. ANTUALA, M.pd Selaku Kepala/Ketua PKBM Budi Mulya pada tanggal 23 Oktober 2017, saksi Selfi Djakaria menerima Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama SELFI DJAKARIA, tempat tanggal lahir Ilangata 16 Oktober 1984, Nomor Induk Siswa 318, Nomor Peserta Ujian Nasional C-17-29-06-001-015-2, yang ditandatangani oleh Hj. HADIJAH R ANTUALA, M.pd Selaku Kepala/Ketua PKBM Budi Mulya pada tanggal 23 Oktober 2017, saksi saksi Rosimin Hulinggato menerima Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama RASIMIN HULINGGATO, tempat lahir Kwandang 22 Maret 1980, Nomor Induk Siswa 259, Nomor Induk Siswa Nasional 98099882313, Nomor Peserta Ujian Nasional C-17-29-06-001-029-4, yang ditandatangani oleh Hj. HADIJAH R. ANTUALA M.pd Selaku Kepala/ Ketua PKBM BUDI MULYA pada tanggal 02 Mei 2017 milik saksi Warda Ayuba Tajulu, Selfi Djakaria, dan Rosimin Hulinggato (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sehingga atas pernyataan tersebut ijazah saksi Warda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayuba Tajulu, saksi Selfi Djakaria, dan saksi Rosimin Hulinggato tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan apapun;

- Bahwa mengacu pada salah satu persyaratan yang tertuang dalam Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0043/P/BSNP/II/2017 Tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017 BAB II tentang Peserta Ujian Nasional huruf A tentang Persyaratan Peserta Ujian Nasional Poin 3 (tiga) huruf d yakni *peserta didik dari program Paket B/Wustha dan program Paket C harus memiliki ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah dengan minimum usia ijazah 3 (tiga) tahun*, saksi Warda Ayuba Tajulu, saksi Selfi Djakaria, dan saksi Rosimin Hulinggato (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak memenuhi persyaratan standar nasional karena ijazah Paket C yang dimiliki baru berusia 1 (satu) tahun, mengingat ijazah penyetaraan paket B baru dikeluarkan setahun sebelumnya yaitu tahun 2016.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 84/Pid.B/2022/PN Lbo tanggal 26 September 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Hadijah Rusdin Antuala, S. Sd. M. Pd tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 84/Pid.B/2022/PN Lbo atas nama Terdakwa Hadijah Rusdin Antuala, S. Pd. M. Pd., tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumarjin Moohulao alias Onal. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo, sejak bulan April 2020;
 - Bahwa Saksi di hadapan persidangan terkait adanya dugaan penggunaan ijazah paket c palsu oleh perangkat Desa Ilangata (kepala



dusun) yakni Saksi Selfi Djakaria, Saksi Warda Ayuba Tajulu dan Saksi Rosimin Hulinggato sebagai syarat menjadi perangkat desa;

- Bahwa ijazah paket C yang diduga palsu tersebut diterbitkan atau dikeluarkan oleh Terdakwa Hadijah Rusdin Antuala, S. Pd. M. Pd. Sebagai Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Budi Mulya Molingkapoto;
- Bahwa ijazah paket C yang diduga palsu digunakan Saksi Selfi Djakaria, Saksi Warda Ayuba dan Saksi Rosimin Hulinggato tersebut karena diperoleh tidak sesuai prosedur yakni ijazah paket C diperoleh tahun 2017 sedangkan ketiga orang tersebut baru lulus atau memiliki ijazah Paket B pada tahun 2016 halmana sebagaimana ketentuan untuk dapat mengikuti ujian kesetaraan paket C syaratnya ijazah tingkat sebelumnya (paket B) harus selisih usiannya paling singkat 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui ijazah paket C tersebut di duga palsu setelah terpilih sebagai Kepala Desa, Saksi mengumpulkan seluruh aparat desa melakukan pendataan ulang/pengecekan administrasi persyaratan menjadi aparat desa yakni tentang keabsahan ijazah yang digunakan para Saksi tersebut untuk menjadi aparat desa dan ternyata ijazah para Saksi tersebut tidak terdaftar pada Dinas Pendidikan Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 April 2020 Saksi menyurat ke pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara bermohon penjelasan dan klarifikasi tentang Ijazah Paket C tersebut, yang selanjutnya oleh Saksi Dr. Ishak Kahar, M. Pd selaku Kabid pada Dinas Pendidikan menyampaikan Ijazah Paket C tersebut tidak dapat dipergunakan karena cara memperolehnya tidak sesuai prosedur;
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Mei 2020 Saksi, Dr. Ishak Kahar, M. Pd dan Terdakwa selaku Ketua PKBM Budi Mulya melakukan pertemuan, dalam pertemuan itu Terdakwa mengakui ijazah-ijazah tersebut terdapat kekeliruan pengimputan dan disepakati Terdakwa selaku Ketua PKBM Budi Mulya mengeluarkan surat penarikan Ijazah Paket C yang dimiliki Saksi Selfi Djakaria, Saksi Warda Ayuba dan Saksi Rosimin Hulinggato tertanggal 4 Mei 2020 karena diperoleh belum sesuai dengan jenjang paling lambat 3 tahun sehingga Ijazah tersebut tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan apapun;
- Bahwa setelah Terdakwa menarik ijazah paket C tersebut selanjutnya Saksi menerbitkan surat pemberhentian terhadap saksi Warda Ayuba



Tajulu, Saksi Rosimin Hulinggato, dan Saksi Selfi Djakaria sebagai perangkat Desa Ilangata karena sesuai ketentuan untuk dapat diangkat sebagai aparat desa harus memiliki ijazah SMA/ sederajat;

- Bahwa terhadap pemberhentian tersebut saksi Warda Ayuba Tajulu, Saksi Rosimin Hulinggato, dan Saksi Selfi Djakaria, keberatan dan mengadukannya ke DPRD Kabupaten Gorontalo Utara kemudian pada tanggal 4 Agustus 2020 Saksi diundang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan hasil rapat tersebut ditentukan ijazah Paket C milik para Saksi tersebut dikembalikan dan sesuai perintah bupati dan rekomendasi hasil rapat tersebut, Terdakwa mengangkat kembali mereka sebagai perangkat desa;
- Bahwa selain Saksi Selfi Djakaria, Saksi Warda Ayuba dan Saksi Rosimin Hulinggato masih ada lagi aparat desa yang menggunakan ijazah yang sama dengan para saksi tersebut bernama Ibrahim namun Saksi tidak tahu alasan apa hingga yang diproses hanya ketiga Saksi tersebut;

Atas keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Dr. Ishak Kahar, M. Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Budi Mulya sejak tahun 2019;
- Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Budi Mulya merupakan salah satu penyelenggara pendidikan nonformal dan terdaftar pada Diknas serta memiliki izin operasional yang dikeluarkan oleh Pihak Dinas Pendidikan Nasional Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan bulan Juli 2021 Saksi menjabat Kepala Bidang Pembinaan Paud dan Pendidikan Non Formal (PNF) pada kantor Dinas Pendidikan Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saksi Sumarjin Moohulao pernah melakukan pertemuan di ruangan Saksi di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara. Pokok bahasan dalam pertemuan tersebut terkait laporan Saksi Sumarjin Moohulao tentang keabsahan Ijazah Paket C yang terbit pada tahun 2017 milik saksi Selfi Djakaria, saksi Warda Ayuba dan Saksi Rosimin Hulinggato yang diterbitkan oleh PKBM Budi Mulya;
- Bahwa dalam pembahasan tersebut, Terdakwa sebagai Ketua PKBM Budi Mulya menjelaskan Ijazah Paket C milik saksi Selfi Djakaria, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warda Ayuba dan Saksi Rosimin Hulinggato di dikeluarkan atau diterbitkan PKBM Budi Mulya tahun 2017 sedangkan Ijazah Paket B masing-masing Saksi tersebut di dikeluarkan atau diterbitkan PKBM Budi Mulya tahun 2016;

- Bahwa dalam rapat tersebut Terdakwa menjelaskan diterbitkannya ijazah pake C masing-masing Saksi tersebut karena adanya kekeliruan pengimputan data pihak PKBM Budi Mulya kedalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Kemudian dalam rapat tersebut disepakati Terdakwa selaku Ketua PKBM Budi Mulya mencabut dan menarik ijazah-ijazah tersebut karena dikeluarkan tidak sesuai dengan aturan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan Surat Penarikan Ijazah Paket C pada tanggal 04 Mei 2021;
- Bahwa berdasarkan Prosedur Operasional Standar Ujian NasioL (POS UN) 2017 untuk diajukan mengikuti ujian kesetaraan harus memenuhi syarat:
 - ✓ Peserta didik terdaftar pada PKBM atau kelompok belajar sejenis yang memiliki izin;
 - ✓ Peserta didik telah mengikuti proses pembelajaran sesuai untuk mencapai standar kompetensi pada setiap mata pelajaran sesuai dengan satuan kredit kompetensi;
 - ✓ Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar setiap derajat kompetensi pada masing-masing jenjang pendidikan kesetaraan;
 - ✓ Peserta didik dari program Paket B dan Program Paket C harus memiliki ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah dengan minimum usia ijazah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa jika mengacu pada persyaratan atau ketentuan pada POS UN 2017 maka saksi Warda Ayuba Tajulu, saksi Rosimin Hulinggato, dan Saksi Selfi Djakaria tersebut tidak memenuhi persyaratan standar nasional karena ijazah Paket B yang dimiliki baru berusia satu tahun;
- Bahwa penginputan pengusulan nama-nama peserta ujian kesetaraan kedalam di Dapodik dilakukan oleh PKBM dan yang melakukan verifikasi adalah kewenangan pihak PKBM;
- Bahwa bila ada kesalahan prosedur dalam pengimputan data peserta ujian kesetaraan dalam DAPODIK pihak PKBM seharusnya menyampaikan informasi tersebut ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara Pendidikan Provinsi, dan bilamana terhadap ijazah yang telah diterbitkan terdapat kesalahan yang berhak menarik kembali ijazah kesetaraan tersebut adalah pihak PKBM, mengajukan pembatalan Ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara kemudian diteruskan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan Provinsi dan ke Kementerian Pendidikan;

- Bahwa untuk pelaksanaan ujian nasional tahun 2017 pihak PKBM Budi Mulya tidak pernah mengusulkan pembatalan nama peserta ujian secara resmi/tertulis kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa menurut Saksi, ijazah-ijazah tersebut adalah asli karena blangko ijazah dikeluarkan secara sah dari kementerian pendidikan;
- Bahwa sesuai ketentuan perundangan sejak tahun 2017 yang berwenang bertandatangan dalam ijazah kesetaraan adalah Ketua PKBM;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Karim Mahmud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara dan dilantik sebagai Kepala saksi kurikulum Kasi pada tahun 2017 membidangi tentang kurikulum pendidikan dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pendidikan khusus nonformal, yang termasuk dalam hal ini PAUD, Kesetaraan dan Kursus;
- Terdakwa adalah Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Budi Mulya;
- Bahwa PKBM Budi Mulya merupakan salah satu penyelenggara pendidikan nonformal dan terdaftar pada Diknas serta memiliki izin operasional;
- Bahwa berdasarkan Prosedur Operasional Standar Ujian Nasional (POS UN) 2017 prosedur atau persyaratan untuk mengikuti ujian kesetaraan Paket C yakni:
 - ✓ Peserta didik terdaftar pada PKBM atau kelompok belajar sejenis yang memiliki izin;
 - ✓ Peserta didik telah mengikuti proses pembelajaran sesuai untuk mencapai standar kompetensi pada setiap mata pelajaran sesuai dengan satuan kredit kompetensi;
 - ✓ Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar setiap derajat kompetensi pada masing-masing jenjang pendidikan kesetaraan;
 - ✓ Peserta didik dari program Paket B dan Program Paket C harus memiliki ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah dengan minimum usia ijazah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pembelajaran program kesetaraan harus ditempuh selama 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester dan hal itu sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian nasional;
- Bahwa sebagai pengawas, Saksi bertugas memonitoring pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ujian nasional program kesetaraan termasuk pelaksanaan ujian kesetaraan pada PKBM Budi Mulya;
- Bahwa kewenangan pengajuan pendaftaran peserta didik peserta ujian kesetaraan ada pada PKBM. Setelah daftar usulan diajukan kemudian dinas melakukan penginputan pada sistem untuk selanjutnya terbit Daftar Nominatif Sementara (DNS) lalu data tersebut dikirim kembali ke PKBM untuk di verifikasi;
 - Bahwa sejak tahun 2017 yang menandatangani ijazah kesetaraan paket C adalah kewenangan Ketua PKBM;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait persolan PKBM Budi Mulya menerbitkan Ijazah kesetaraan paket C kepada saksi Selfi Djakaria, saksi Warda Ayuba dan Saksi Rosimin Hulinggato, sedangkan mereka baru menempuh 1 (satu) tahun pendidikan;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah mendapat laporan dari Saksi Sumarjin hal mana melaporkan ijazah paket C yang dimiliki para saksi tersebut tidak memenuhi persyaratan karena ijazah Paket B mereka terbit tahun 2016 sedangkan ijazah Paket C terbit tahun 2017 sedangkan ketentuan silisih ijazah Pake B dan paket C harusnya 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa terkait laporan Saksi Sumarjin tersebut, pernah dilakukan rapat yang dihadiri oleh Saksi Ishak Kahar, Terdakwa selaku Ketua PKBM Budi Mulia, dan Saksi Sumarjin, dalam bahasan rapat tersebut ditentukan penarikan ijazah milik saksi Selfi Djakaria, saksi Warda Ayuba dan Saksi Rosimin Hulinggato karena tidak memenuhi persyaratan sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya;
 - Bahwa selanjutnya terkait dengan permasalahan ijazah Paket C tersebut, pernah juga dibahas dalam rapat yang diadakan di Kantor DPRD Kab.Gorontalo, hasil rapat tersebut ijazah Paket C milik saksi Selfi Djakaria, saksi Warda Ayuba dan Saksi Rosimin Hulinggato yang sebelumnya di telah ditarik pihak PKBM Budi Mulia kemudian di kembalikan lagi kepada masing-masing mereka;
 - Bahwa menurut Saksi ijazah Paket C yang dimiliki saksi Selfi Djakaria, saksi Warda Ayuba dan Saksi Rosimin Hulinggato adalah sah namun proses penerbitannya keliru;
 - Bahwa pada ujian nasional tahun 2017 pihak PKBM Budi Mulya tidak pernah memberitahu kepada Dinas tentang adanya kesalahan atau kekeliruan dalam pengimputan peserta ujian nasional dalam Data Pokok



Pendidikan (Dapodik)

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Hariyanto Is Noor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk dapat diajukan mengikuti ujian kesetaraan maka ada persyaratan yang harus dipenuhi berdasarkan POS UN Tahun 2017 yang yakni:
 - ✓ Peserta didik terdaftar pada PKBM atau kelompok belajar sejenis yang memiliki izin;
 - ✓ Peserta didik telah mengikuti proses pembelajaran sesuai untuk mencapai standar kompetensi pada setiap mata pelajaran sesuai dengan satuan kredit kompetensi;
 - ✓ Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar setiap derajat kompetensi pada masing-masing jenjang pendidikan kesetaraan;
 - ✓ Peserta didik dari program Paket B dan Program Paket C harus memiliki ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah dengan minimum usia ijazah 3 (tiga) tahun.
- Bahwa pengusulan peserta ujian kesetaraan diajukan oleh pihak PKBM Ke Dinas Pendidikan dalam bentuk tertulis, setelah data tersebut di input dalam sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) kemudian dikeluarkam Daftar Nominasi Sementara (DNS) peserta ujian, lalu DNS tersebut dikembalikan kepada PKBM pengusul untuk di verifikasi atau diperiksa kembali. Setelah PKBM melakukan verifikasi, DNS tersebut dikirimkan kembali ke Dinas Pendidikan Kabupaten untuk selanjutnya diteruskan ke Dinas Pendidikan Provinsi lalu dari DNS yang telah diverifikasi tersebut Dinas Pendidikan Provinsi menerbitkan Daftar Nominatif Tetap (DNT) peserta ujian selanjutnya di teruskan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten dan PKBM;
- Bahwa Daftar Nominasi Sementara (DNS) masih dapat berubah. Pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengubah DNS yakni PKBM;
- Bahwa tujuan pengiriman DNS oleh Dinas Pendidikan kabupaten ke Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) adalah untuk ditanda tangani oleh ketua PKBM, diverifikasi kembali oleh PKBM apakah memang benar peserta didik telah sesuai maupun apakah peserta didik telah sesuai persyaratan untuk diusulkan mengikuti ujian kesetaraan paket C;
- Bahwa syarat mendapatkan ijazah yakni sudah mengikuti ujian dan ijazah diterbitkan menteri pendidikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2017 ujian nasional bukan satu-satunya penentu kelulusan tetapi ada variabel lain diantaranya nilai



ujian per semester. Penentu kelulusan peserta didik ujian kesetaraan yakni PKBM;

- Bahwa peserta didik kesetaraan harus menempuh pembelajaran 6 (enam) semester yakni 3 (tiga) tahun yang mana setiap tahun terdapat 2 (dua) semester);
- Bahwa sejak tahun 2017 yang menandatangani ijazah kesetaraan paket C adalah kewenangan Ketua PKBM;
- Bahwa ijazah paket C yang diterbitkan oleh Terdakwa selaku Ketua PKBM Budi Mulia dalam perkara ini tidak memenuhi syarat karena usia ijazah paket B dan ijazah Paket C masing-masing tersebut hanya selisih usia 1 (satu) tahun;
- Bahwa tentang kebasahan ijazah Paket C milik saksi Selfi Djakaria, saksi Warda Ayuba Tajulu dan saksi Rasimin Hulinggato adalah Ijazah yang sah karena nomor dan peserta yang tercantum dalam Ijazah tersebut terdaftar di Dapodik namun cara memperoleh Ijazah tidak sesuai prosedur/aturan yang ada dan bertentangan dengan POS UN 2017 sehingga dimana usia Ijazah sebelumnya (Paket B) belum mencapai 3 (tiga) tahun sehingga Ijazah Paket C tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa saksi menerangkan adapun proses pengajuan/persyaratan untuk dapat mengikuti paket yang dilaksanakan oleh PKBM dengan syarat:
 - a. Peserta terdaftar di Dapodik (Data Pokok Pendidikan);
 - b. Unit pelaksana (PKBM) melakukan verifikasi berkas pendaftaran dan menyusun daftar calon peserta;
 - c. Mengirimkan data calon peserta ke panitia tingkat kabupaten dan pihak kabupaten melakukan entri data calon peserta ke Aplikasi BIO UN dan setelah itu Pihak Kabupaten mencetak Daftar Nominasi Sementara (DNS);
 - d. Pihak PKBM setelah menerima DNS melakukan verifikasi kembali dan setelah itu hasilnya dikirim kembali ke Panitia Kabupaten selanjutnya dilakukan klarifikasi oleh pihak Kabupaten untuk kemudian dikirimkan ke provinsi untuk diterbitkan Daftar Nominasi Tetap (DNT) dan untuk kemudian DNT dikembalikan ke sekolah/PKBM dan dikirimkan ke Panitia Pusat.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Selfi Djakaria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Aparat Desa (Kepala Dusun Wapalo) Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2014 ada ketentuan dari pemerintah kabupaten Gorontalo Utara yang mensyaratkan untuk dapat diangkat sebagai aparat desa harus memiliki ijazah paling rendah ijazah SMA/Sederajat namun berdasarkan pertimbangan Bupati bagi aparat desa yang sudah lama mengabdikan diberikan kesempatan untuk belajar dan memperoleh ijazah sehingga pada saat itu Saksi bersama teman aparat desa lainnya mengikuti pembelajaran di PKBM Budi Mulya untuk memperoleh Ijazah Paket B dan Paket C;
- Bahwa Saksi mengikuti program belajar Paket B pada tahun 2016 dan Paket C pada tahun 2017 dan memperoleh Ijazah Paket C yang diterbitkan oleh Terdakwa Hadijah Rusdin Antuala, M.Pd tanggal 23 Oktober 2017 sebagai Ketua PKBM Budi Mulya;
- Bahwa Saksi memperoleh ijazah Paket C tersebut dengan cara mengikuti proses belajar mengajar seminggu dua kali yaitu setiap hari Sabtu dan Minggu selama setahun dan setelah itu Saksi diusulkan oleh pihak PKBM Budi Mulya untuk dapat mengikuti Ujian pada tahun 2017 dan setelah nama saksi keluar maka saksi mengikuti ujian tersebut dan terbit Ijazah Paket C pada tanggal 23 Oktober 2017;
- Bahwa berdasarkan informasi dari grup WhatsApp PKBM Budi Mulya dan pemberitahuan dari Terdakwa sebagai ketua PKBM Budi Mulya seharusnya yang dapat mengikuti ujian Paket C bagi mereka yang memiliki Ijazah setingkat lebih rendah yang sudah 3 (tiga) tahun namun menurut Terdakwa Saksi dapat mengikuti ujian karena nama Saksi telah terdaftar dalam daftar sebagai peserta ujian kesetaraan paket C tahun 2017;
- Bahwa ketika akan dilakukan ujian akhir, Terdakwa menyampaikan melalui telepon tentang jadwal pelaksanaan ujian dan memberitahukan persyaratan yang harus Saksi lengkapi yakni pas foto, KTP dan KK;
- Bahwa ujian akhir tersebut dilaksanakan secara tertulis selama 3 (tiga) hari tipe soal yang diberikan yakni pilihan ganda dan essay, selama ujian berlangsung diawasi pihak PKBM;
- Bahwa setelah ujian akhir tersebut selesai, Terdakwa menelepon Saksi untuk datang ke rumahnya dalam pertemuan di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa menyampaikan terkait ijazah tersebut tidak dapat digunakan untuk mendaftar kuliah namun hanya untuk kelengkapan administrasi untuk diangkat sebagai aparat desa. Selanjutnya dalam pertemuan tersebut Terdakwa kembali menerangkan terkait dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jangka waktu pelaksanaan Paket C sebenarnya harus ditempuh selama 3 (tiga) tahun namun untuk pengecualian bagi Saksi maka pelaksanaan Paket C dapat ditempuh dalam waktu 1 (satu) tahun;

- Bahwa Saksi, Saksi Warda Ayuba Tajulu dan Saksi Rosimin Hulinggato sama-sama bekerja sebagai kepala dusun di Desa Ilangata dan juga bersama-sama mengikuti program kesetaraan Paket B dan Paket C di PKBM Budi Mulya serta menerima ijazah Paket B tahun 2016 dan ijazah Paket C tahun 2017;
- Bahwa ijazah Paket C Saksi dan teman Saksi tersebut dipermasalahkan ketika terjadi pergantian Kepala Desa pada tahun 2019, Kepala Desa terpilih yakni saksi Sumarjin Moohulao;
- Bahwa menurut Saksi Sumarjin Moohulao, ijazah yang kami miliki diduga palsu karena dikeluarkan tidak sesuai prosedur dimana usia ijazah Paket B dan Paket C yang kami miliki hanya selisih 1 (satu) tahun, seharusnya 3 (tiga) tahun, Setelah ijazah Saksi dan teman-teman Saksi ditarik oleh Terdakwa selaku Ketua PKBM Budi Mulya selanjutnya Saksi Sumarjin Moohulao selaku Kepala Desa memberhentikan kami sebagai aparat desa;
- Bahwa terkait permasalahan ijazah milik saksi, Saksi Warda Ayuba Tajulu dan Saksi Rosimin Hulinggato tersebut pernah melapor dan dibahas dalam rapat di Kantor DPR Kabupaten Gorontalo. Hasil pembahasan rapat tersebut disimpulkan bahwa ijazah tersebut asli dan sah. Selanjutnya ijazah kami yang sebelumnya telah ditarik oleh Terdakwa selaku Ketua PKBM Budi Mulya dikembalikan kepada Saksi, Saksi Selfi Djakaria dan Saksi Rosimin Hulinggato;
- Bahwa hasil dari rapat di DPRD Kab. Gorontalo Utara tersebut, Saksi, Saksi Warda Ayuba Tajulu dan Saksi Rosimin Hulinggato diangkat kembali sebagai aparat desa oleh Saksi Sumarjin Moohulao dan masih bekerja hingga sekarang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Warda Ayuba Tajulu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai aparat desa (Kepala Dusun Wubu) Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sekitar tahun 2014 ada ketentuan dari pemerintah kabupaten Gorontalo yang mensyaratkan untuk dapat diangkat sebagai aparat desa



harus memiliki ijazah paling rendah ijazah SMA/Sederajat namun berdasarkan pertimbangan Bupati bagi aparat desa yang sudah lama mengabdikan diberikan kesempatan untuk belajar dan memperoleh ijazah sehingga pada saat itu saksi mengikuti pembelajaran di PKBM Budi Mulya untuk memperoleh Ijazah Paket B dan Paket C;

- Bahwa Saksi mengikuti program Belajar Paket B pada tahun 2016 dan Paket C pada tahun 2017 dan memperoleh Ijazah Paket C yang diterbitkan oleh Terdakwa Hadijah R. Antuala, M.Pd tanggal 23 Oktober 2017 sebagai Ketua PKBM Budi Mulya;
- Bahwa Saksi memperoleh ijazah Paket C tersebut dengan cara mengikuti proses belajar mengajar seminggu dua kali yaitu setiap hari Sabtu dan Minggu selama setahun dan setelah itu Saksi diusulkan oleh pihak PKBM Budi Mulya untuk dapat mengikuti Ujian pada tahun 2017 dan setelah nama saksi keluar maka saksi mengikuti ujian tersebut dan terbit Ijazah Paket C pada tanggal 23 Oktober 2017;
- Bahwa berdasarkan pemberitahuan dari Saksi Selfi Djakaria dan dari Terdakwa sebagai ketua PKBM Budi Mulya menerangkan seharusnya yang dapat mengikuti ujian Paket C bagi mereka yang memiliki Ijazah setingkat lebih rendah yang sudah 3 (tiga) tahun namun menurut Terdakwa Saksi dapat mengikuti ujian karena faktor usia (umur) memenuhi syarat nama Saksi telah terdaftar sebagai peserta ujian kesetaraan paket C tahun 2017;
- Bahwa ketika akan dilakukan ujian akhir, Terdakwa menyampaikan melalui telepon tentang jadwal pelaksanaan ujian dan memberitahukan persyaratan yang harus Saksi lengkapi yakni pas foto, KTP dan KK;
- Bahwa ujian akhir tersebut dilaksanakan secara tertulis selama 3 (tiga) hari dimulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 Wita. tipe soal yang diberikan yakni pilihan ganda dan essay, selama ujian berlangsung diawasi pihak PKBM;
- Bahwa setelah ujian akhir tersebut selesai, bertempat di rumah Terdakwa dan atas pertanyaan saksi Selfi Djakaria, Terdakwa menyampaikan terkait ijazah tersebut tidak dapat digunakan untuk mendaftar kuliah namun hanya untuk kelengkapan administrasi untuk diangkat sebagai aparat desa. Selanjutnya dalam pertemuan tersebut Terdakwa kembali menerangkan terkait dengan jangka waktu pelaksanaan Paket C sebenarnya harus ditempuh selama 3 (tiga) tahun namun untuk pengecualian bagi Saksi maka pelaksanaan Paket C dapat ditempuh



hanya dalam waktu 1 (satu) tahun saja;

- Bahwa Saksi, Saksi Selfi Djakaria dan Saksi Rosimin Hulinggato sama-sama bekerja sebagai aparat desa atau Kepala Dusun di Desa Ilangata dan juga bersama-sama mengikuti program kesetaraan Paket B dan Paket C di PKBM Budi Mulya serta menerima ijazah Paket B tahun 2016 dan ijazah Paket C tahun 2017;
- Bahwa ijazah Paket C Saksi dan teman Saksi tersebut dipermasalahkan ketika terjadi pergantian Kepala Desa tahun 2019, Kepala Desa terpilih yakni saksi Sumarjin Moohulao;
- Bahwa menurut Saksi Sumarjin Moohulao, ijazah yang kami miliki diduga palsu karena dikeluarkan tidak sesuai prosedur dimana usia ijazah Paket B dan Paket C yang kami miliki hanya selisih 1 (satu) tahun, seharusnya 3 (tiga) tahun;
- Bahwa kemudian Terdakwa selaku Ketua PKBM Budi Mulya menarik ijazah Saksi dan teman-teman saksi tersebut, oleh karena itu Saksi Sumarjin Moohulao selaku Kepala Desa memberhentikan kami sebagai aparat desa;
- Bahwa terkait permasalahan ijazah milik saksi, Saksi Selfi Djakaria dan Saksi Rosimin Hulinggato tersebut pernah dibahas dalam rapat di Kantor DPR Kabupaten Gorontalo. Hasil pembahasan rapat tersebut disimpulkan bahwa ijazah tersebut asli dan sah. Selanjutnya ijazah kami yang sebelumnya telah ditarik oleh Terdakwa selaku Ketua PKBM Budi Mulya dikembalikan kepada Saksi, Saksi Selfi Djakaria dan Saksi Rosimin Hulinggato;
- Bahwa hasil dari rapat di DPRD Kab. Gorontalo Utara tersebut Saksi, Saksi Selfi Djakaria dan Saksi Rosimin Hulinggato diangkat kembali sebagai aparat desa oleh Saksi Sumarjin Moohulao dan masih bekerja hingga sekarang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. Rosimin Hulinggato, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai aparat desa (Kepala Dusun) Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa ada ketentuan dari pemerintah kabupaten Gorontalo Utara yang mensyaratkan untuk dapat diangkat sebagai aparat desa harus memiliki ijazah paling rendah ijazah SMA/Sederajat namun berdasarkan



pertimbangan Bupati bagi aparat desa yang sudah lama mengabdikan diberikan kesempatan untuk belajar dan memperoleh ijazah sehingga pada saat itu saksi mengikuti pembelajaran di PKBM Budi Mulya untuk memperoleh Ijazah Paket B dan Paket C;

- Bahwa Saksi mengikuti program Belajar Paket B pada tahun 2016 dan Paket C pada tahun 2017 dan memperoleh Ijazah Paket C yang diterbitkan oleh Terdakwa Hadijah R. Antuala, M.Pd tanggal 02 Mei 2017 sebagai Ketua PKBM Budi Mulya;
- Bahwa Saksi memperoleh ijazah Paket C tersebut dengan cara mengikuti proses belajar mengajar seminggu dua kali yaitu setiap hari Sabtu dan Minggu selama setahun dan setelah itu Saksi diusulkan oleh pihak PKBM Budi Mulya untuk dapat mengikuti Ujian pada tahun 2017 dan setelah nama saksi keluar maka saksi mengikuti ujian tersebut dan terbit Ijazah Paket C pada tanggal 23 Oktober 2017;
- Bahwa berdasarkan pemberitahuan dari Terdakwa sebagai ketua PKBM Budi Mulya seharusnya yang dapat mengikuti ujian Paket C bagi mereka yang memiliki Ijazah setingkat lebih rendah yang sudah 3 (tiga) tahun namun menurut Terdakwa Saksi dapat mengikuti ujian karena nama Saksi telah terdaftar sebagai peserta ujian kesetaraan paket C tahun 2017;
- Bahwa ketika akan dilakukan ujian akhir, Saksi Selfi Djakaria dan Saksi Warda Ayuba Tajulu menyampaikan jadwal pelaksanaan ujian dan memberitahukan persyaratan yang harus Saksi lengkapi yakni pas foto, KTP dan KK;
- Bahwa ujian akhir tersebut dilaksanakan secara tertulis selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa setelah ujian akhir tersebut selesai, Saksi Selfi Djakaria dan Saksi Warda Ayuba Tajulu bertemu Terdakwa di rumahnya dalam pertemuan itu, atas pertanyaan dari saksi Selfi Djakaria Terdakwa menyampaikan ijazah tersebut tidak dapat digunakan untuk mendaftar kuliah namun hanya untuk kelengkapan administrasi untuk diangkat sebagai aparat desa;
- Bahwa Saksi, Saksi Selfi Djakaria dan Saksi Rosimin Hulinggato sama-sama bekerja sebagai aparat desa atau Kepala Dusun di Desa Ilangata dan juga bersama-sama mengikuti program kesetaraan Paket B dan Paket C di PKBM Budi Mulya serta menerima ijazah Paket B tahun 2016 dan ijazah Paket C tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ijazah Paket C Saksi dan teman Saksi tersebut dipermasalahkan ketika terjadi pergantian Kepala Desa pada tahun 2019, kepala desa terpilih yakni saksi Sumarjin Moohulao;
- Bahwa menurut Saksi Sumarjin Moohulao, ijazah yang kami miliki diduga palsu karena dikeluarkan tidak sesuai prosedur dimana usia ijazah Paket B dan Paket C yang kami miliki hanya selisih 1 (satu) tahun, seharusnya 3 (tiga) tahun, kemudian Terdakwa menarik ijazah kami dan selanjutnya Saksi Sumarjin Moohulao selaku Kepala Desa memberhentikan kami sebagai aparat desa;
- Bahwa terkait permasalahan ijazah milik saksi, Saksi Selfi Djakaria dan Saksi Rosimin Hulinggato tersebut pernah dibahas dalam rapat di Kantor DPR Kabupaten Gorontalo. Hasil pembahasan rapat tersebut disimpulkan bahwa ijazah tersebut asli dan sah. Selanjutnya ijazah kami yang sebelumnya telah ditarik oleh Terdakwa selaku Ketua PKBM Budi Mulya dikembalikan kepada Saksi, Saksi Selfi Djakaria dan Saksi Rosimin Hulinggato;
- Bahwa hasil dari rapat di DPRD Kab. Gorontalo Utara tersebut Saksi, Saksi Selfi Djakaria dan Saksi Rosimin Hulinggato diangkat kembali sebagai aparat desa oleh Saksi Sumarjin Moohulao dan masih bekerja hingga sekarang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membaca keterangan Ahli yakni Apriyanto Nusa, S.H. M.H., pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan peristiwa-peristiwa yang diterangkan terkait dengan perkara dihubungkan dengan ketentuan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP maka terhadap Terdakwa Hadijah R. Antuala sebagai Ketua PKBM Budi Mulya yang menerbitkan Ijazah Paket C dan ketiga orang selaku pengguna ijazah Paket C tersebut diterapkan dengan ketentuan yang berbeda. terhadap Terdakwa Hadijah R. Antuala diterapkan ketentuan Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 67 Ayat (1) Subs Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sedangkan untuk ketiga orang yang menggunakan ijazah palsu diterapkan dengan ketentuan Pasal 263 Ayat (2), dengan uraian/pendapat sebagai berikut:

Unsur-unsur Pasal 263 Ayat (1) KUHP

Unsur Objektif

- a. Perbuatan: Membuat Palsu



Membuat surat palsu dalam perkara ini adalah membuat sebuah surat (ijazah kesetaraan Paket C tahun 2017) yang isi seluruhnya atau isi pada bagian tertentu bertentangan atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau bertentangan dengan kebenaran. Ketidakbenaran yang dimaksud dalam ijazah Paket C tersebut adalah ketidakbenaran mengenai isi surat yang semestinya belum bisa mengeluarkan surat ijazah paket C pada tahun 2017, mengingat ketiga orang tersebut baru mendapatkan ijazah kesetaraan paket B pada tahun 2016. Semestinya surat berupa ijazah kesetaraan paket C tersebut baru bisa dibuat 3 tahun setelah dikeluarnya ijazah Paket B tahun 2016, artinya surat berupa ijazah paket C tersebut sebenarnya baru bisa dibuat pada tahun 2019. Itulah menurut ahli ketidakbenaran dari surat ijazah sehingga ahli simpulkan sebagai bentuk perbuatan membuat palsu.

- b. Objeknya: Surat yang diperuntukan sebagai bukti daripada suatu hal

Artinya isi dari surat tersebut memiliki nilai pembuktian yang diperuntukan untuk membuktikan kebenaran mengenai sesuatu. Dalam perkara ini isi surat berupa ijazah kesetaraan Paket C tahun 2017 dapat diperuntukan sebagai bukti bahwa ketiga orang tersebut telah menempuh pendidikan SMA atau sederajat.

- c. Akibat: Jika dengan memakai surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Unsur ini tidaklah mesti terjadi kerugian secara nyata, cukup dengan perkiraan bahwa dengan dibuatnya surat palsu atau memalsukan surat dapat menimbulkan kerugian itu sudah dapat memenuhi unsur ini. Begitupun dengan kata memakai dalam unsur ini tidaklah perlu diwujudkan, karena memakai hanya sekedar maksud dari si pelaku, walaupun memakai surat palsu atau memalsukan surat telah diwujudkan, maka yang terjadi adalah pelanggaran terhadap ayat (2).

Dalam perkara ini akibat kerugian dari adanya ijazah penyeteraan paket C itu telah timbul karena telah digunakan oleh ketiga orang tersebut untuk menjadi Aparat Desa.

- d. Kesalahan: Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh



orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. Bentuk kesengajaan dalam pasal ini berupa kesengajaan sebagai maksud, artinya membuat surat palsu atau memalsu surat memang dikehendaki oleh pelaku yang ditunjukan untuk digunakan sendiri atau digunakan oleh orang lain. Serta pelaku mengetahui bahwa surat yang dibuatnya tersebut adalah palsu atau berlainan dengan surat yang

- Bahwa ijazah asli adalah ijazah yang dikeluarkan berdasarkan persyaratan ketentuan hukum yang berlaku. Bila tidak maka terhadap ijazah tersebut dapat dikategorikan sebagai ijazah palsu. Palsunya ijazah yang dibuat secara melawan hukum (wederrechtelijk) tidak hanya dilihat pada pihak yang mengeluarkan ijazah, tapi juga berhubungan dengan isi ijazah yang tidak sesuai dengan kebenaran atau persyaratan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku. Artinya sekalipun ijazah tersebut dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini pihak PKBM, namun isi dalam ijazah tersebut tidak benar dalam artian bertentangan dengan standart persyaratan yang ditentukan, maka menurut ahli bisa dikategorikan surat atau ijazah palsu. Kesimpulan bahwa ijazah tersebut palsu terlihat dari proses pembuatannya yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan, diantaranya:
 - a. Peserta didik telah mengikuti proses pembelajaran sesuai untuk mencapai standart kompetensi pada setiap mata pelajaran yang sesuai dengan satuan kredit kompetensi;
 - b. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar setiap derajat kompetensi pada masing-masing jenjang pendidikan kesetaraan;
 - c. Peserta didik dari Program Paket B dan program paket C harus memiliki ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah dengan minimum usia ijazah 3 tahun.
- Bahwa berdasarkan fakta yang diutaikan maka terhadap semua pihak dapat dijerat dengan ketentuan pidana. Perbedaannya menurut ahli untuk Sdri Hadijah R. Antuala diterapkan ketentuan Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 67 Ayat (1) Subs Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adapun untuk ketiga orang yang menggunakan ijazah palsu diterapkan dengan ketentuan Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 68 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Budi Mulya didirikan Terdakwa sejak tahun 2009;
- Bahwa PKBM Budi Mulya memiliki Ijin Operasional Pengelolaan PKBM berdasarkan Akta Pendirian Nomor 80 tanggal 9 Juni 2009 dan Ijin Operasional dari Dinas Pendidikan dan Olahraga Nomor:420/DisporaKab/ PNFI/MI/2009 serta Ijin operasional Nomor:420/Dikpora-Kab/PNFI/VIII/2016, tanggal 15 Agustus 2016. Ijin tersebut diperpanjang setiap 3 (tiga) tahun sekali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kesetaraan Paket C ditempuh dalam jangka waktu 6 (enam) semester atau 3 (tiga) tahun. Pembelajaran dilakukan 2 (dua) kali dalam seminggu yakni pada hari Sabtu dan Minggu dengan mata pelajaran PPKn, Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, IPA, IPS, Geografi, Ekonomi, Sosiologi, Pendidikan Agama, Seni Budaya, Penjas. Dalam satu hari pembelajaran terdapat 3 mata pelajaran yang diajarkan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi Rosimin Hulinggato, Saksi Selfi Djakaria, dan Warda Ayuba Tajulu benar peserta didik program Paket B pada PKBM Budi Mulya lulus dan mendapatkan ijazah Paket B tahun 2016 selanjutnya terdaftar menjadi peserta didik kesetaraan program paket C sejak tahun 2016 sampai 2017 atau melaksanakan pembelajaran 1 (Satu) tahun atau 2 (dua) Semester;
- Bahwa untuk dapat mengikuti ujian kesetaraan Paket C, calon peserta harus memiliki ijazah SMP/ sederajat dan usia ijazah sebelumnya sudah berusia 3 (tiga) tahun menyelesaikan program pembelajaran. Pada tahun Saksi Selfi Djakaria, dan Warda Ayuba Tajulu tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian kesetaraan karena Ijazah Paket B mereka belum berusia 3 (tiga) tahun dan belum menjalani proses pembelajaran selama 6 (enam) semester;
- Bahwa berdasarkan Prosedur Operasional Standar Ujian Nasional 2017 (POS UN 2017), saksi Selfi Djakaria, saksi Warda Ayuba Tajulu, saksi Rosimin Hulinggato dan Ibrahim Rauf tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian nasional. Masing-masing mereka saat itu oleh PKBM hanya di daftarkan sebagai warga belajar melalui Dapodik pada tahun 2017;
- Bahwa tercatat atau terdaftarnya saksi Warda Ayuba Tajulu dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosimin Hulinggato sebagai peserta ujian kesetaraan paket C tahun 2017 merupakan kekeliruan PKBM Budi Mulya mengimput data sehingga terdaftar sebagai peserta ujian nasional tahun 2017 dan memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan nomor peserta ujian;

- Bahwa Terdakwa menerangkan daftar peserta ujian nasional keluar pada April 2017;
- Bahwa syarat mendaftarkan peserta ujian kesetaraan Paket C harus didasarkan nilai hasil ujian semester 4 (empat) dan semester 5 (lima). PKBM Budi Mulya mendaftarkan saksi Warda Ayuba Tajulu dan saksi Rosimin Hulinggato sebagai peserta ujian kesetaraan diambil dari hasil pembelajaran selama 1 (satu) tahun yakni semester 1 (satu) dan semester 2 (dua);
- Bahwa penentuan kelulusan terhadap peserta didik pun harusnya diambil dari nilai ujian akhir semester 4 (empat) dan semester 5 (lima) kemudian diakumulasikan dengan nilai ujian nasional namun terhadap saksi Warda Ayuba Tajulu dan saksi Rosimin Hulinggato dalam penentuan kelulusan mereka Terdakwa menggunakan nilai semester hanya pada tahun pembelajaran pertama oleh karena mereka baru menjalai pembelajaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa setelah menandatangani/menerbitkan ijazah Paket C tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi Warda Ayuba Tajulu dan saksi Rosimin Hulinggato bahwa ijazah tersebut tidak dapat digunakan untuk mendaftar kuliah hanya dapat digunakan sebagai syarat menjadi aparat desa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah blanko ijazah diterima oleh PKBM dari Dinas Pendidikan kemudian diisi Terdakwa dengan alasan peserta didik (saksi Warda Ayuba Tajulu dan saksi Rosimin Hulinggato) telah mengikuti ujian walaupun Terdakwa mengetahui mereka belum memenuhi syarat untuk lulus dan menerima ijazah Paket C namun Terdakwa tetap meluluskan mereka mereka telah bekerja cukup lama sebagai aparat desa;
- Bahwa seharusnya Terdakwa tidak memberikan ijazah tersebut, Terdakwa tidak menerima apapun dari Saksi Selfi Djakaria, saksi Warda Ayuba Tajulu dan saksi Rosimin Hulinggato untuk menerbitkan ijazah paket C tersebut kepada mereka, semata-mata hal tersebut Terdakwa lakukan hanya untuk membantu mereka karena mereka telah lama mejadi aparat desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyadari adanya kesalahan penerbitan ijazah tersebut. Terdakwa tidak memberitahukan secara resmi/tertulis tentang adanya kesalahan input dalam DAPODIK, Terdakwa hanya berkomunikasi dengan operator di Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara yang statusnya hanya sebagai tenaga honorer;
- Bahwa Saksi Sumarjin Moohulao setelah terpilih menjadi kepala Desa mempersoalkan ijazah milik Saksi Selfi Djakaria, saksi Warda Ayuba Tajulu dan saksi Rosimin Hulinggato tersebut, melaporkannya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Mei 2020 atas lapoan dari Saksi Sumarjin Moohulao tersebut, Dr. Ishak Kahar, M. Pd mewakili Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara, Saksi Sumarjin Moohulao dan Terdakwa selaku Ketua PKBM Budi Mulya melakukan pertemuan, daalam pertemuan itu Terdakwa mengakui ijazah-ijazah tersebut ada kekeliruan pengimputan dan disepakati Terdakwa mencabut atau menarik ijazah-ijazah tersebut yakni surat tertanggal 4 Mei 2020 oleh karena ijazah tersebut diperoleh tidak sesuai prosedur dan Ijazah tersebut tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan apapun;
- Bahwa setelah Terdakwa menarik ijazah paket C tersebut selanjutnya Saksi Saksi Sumarjin Moohulao memberhentikan saksi Warda Ayuba Tajulu, Saksi Rosimin Hulinggato, dan Saksi Selfi Djakaria sebagai perangkat Desa Ilangata;
- Bahwa terhadap pemberhentian tersebut saksi Warda Ayuba Tajulu, Saksi Rosimin Hulinggato, dan Saksi Selfi Djakaria, keberatan dan mengadukannya ke DPRD Kabupaten Gorontalo Utara kemudian pada tanggal 4 Agustus 2020 Saksi diundang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan hasil rapat tersebut ditentukan ijazah Paket C milik para Saksi tersebut dikembalikan dan mereka diangkat kembali sebagai perangkat desa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan dan alat bukti lain, walaupun hak untuk itu telah disampaikan dan diberikan kepadanya;

Menimbang, dalam berkas perkara terlampir surat berupa:

1. Foto Copy Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2016/ 2017 Atas Nama Warda Ayuba Tajulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2015/ 2016 Atas Nama Warda Ayuba Tajulu;
3. Foto Copy Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2016/ 2017 Atas Nama Selfi Djakaria;
4. Foto Copy Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2015/ 2016 Atas Nama Selfi Djakaria;
5. Foto Copy Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2016/ 2017 Atas Nama Rasimin Hulinggato;
6. Foto Copy Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2015/ 2016 Atas Nama Rasimin Hulinggato;
7. Foto Copy Surat Pengantar Rekomendasi Permasalahan Kepala Desa Ilangata Nomor:170/DPRD-Kab.Gorut/407/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020;
8. Foto Copy Surat Nomor:170/DPRD-Kab.Gorut/404/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 Perihal Pengantar Rekomendasi Permasalahan Kepala Desa Ilangata;
9. Foto Copy Lampiran Surat DPRD Gorontalo Utara Nomor:170/DPRD-Kab.Gorut/405/VIII/2020 Tanggal 24 Agustus 2020 Perihal Pengantar Rekomendasi Permasalahan Kepala Desa Ilangata;
10. Foto Copy Akta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Budi Mulya" No 80 tanggal 09 Juni 2009;
11. Foto Copy Ijin Operasional No: 420/DIKPORA-KAB/PNFI/639/III/2009 Tanggal 24 Juni 2009;
12. Foto Copy Ijin Operasional No: 420/DIKPORA-KAB/PNFI/ /VIII/2009 Tanggal 15 Agustus 2016;
13. Foto Copy Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor:0043/P/ BSNP/I/2017 Tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017;
14. Foto Copy Surat Keterangan Penarikan Ijasah Nomor:053/PKBM-BM/GU/VI/ 2020 Tanggal 04 Mei 2020;
15. Foto Copy Surat Keterangan Penyerahan Ijasah Nomor:055/PKBM-BM/GU/ VIII/2020 Tanggal 05 Agustus 2020;
16. Surat Pernyataan Nomor : 054/ PKBM-BM/GU/VI/2020 Tanggal 27 Juni 2020;.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar eksemplar rekomendasi penyelesaian permasalahan Kepala Desa Ilangata yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 170/DPRD-Kab.Gorut/405/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Hadijah Rusdin Antuala, S. Pd. M. Pd adalah Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Budi Mulya (PKBM Budi Mulya), menjabat sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa mendirikan PKBM Budi Mulya sejak tahun 2009 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 80 tanggal 9 Juni 2009 berkedudukan di Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa PKBM Budi Mulya merupakan salah satu penyelenggara pendidikan nonformal dan terdaftar pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo Utara, memiliki ijin operasional ijin operasional dari Dinas Pendidikan dan Olahraga Nomor:420/Disporkab/PNFI/MI/2009 serta ijin operasional Nomor:420/Dikpora-Kab/PNFI/VIII/2016, tanggal 15 Agustus 2016, Sertifikat Akreditasi Program Paket C PKBM Budi Mulya Akreditasi B Nomor:PKBM 3578 00002 12 2016, Tanggal 21 Desember 2016 dan Sertifikat NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) P9948130 PKBM Budi Mulya, tanggal 30 September 2016;
- Bahwa Saksi Selfi Djakaria, Saksi Warda Ayuba Tajulu dan Saksi Rosimin Hulinggato (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merupakan aparat desa (Kepala Dusun) di Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara;
 - ✓ Saksi Selfi Djakaria, menjabat sebagai Kepala Dusun Wapalo sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
 - ✓ Saksi Warda Ayuba Tajulu, menjabat sebagai Kepala Dusun Wubu sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang, dan
 - ✓ Saksi Rosimin hulinggato, menjabat sebagai Kepala Dusun sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak tahun 2014 sesuai ketentuan peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan untuk dapat diangkat sebagai perangkat desa disyaratkan diantaranya harus minimal tingkat pendidikan/berijazah SMA/ sederajat (Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa) namun berdasarkan kebijakan dan pertimbangan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara, terangkan bagi aparat desa yang sudah lama mengabdikan diberikan kesempatan untuk belajar dan memperoleh ijazah SMA/ sederajat;

- Bahwa berdasarkan kebijakan dengan pertimbangan Bupati tersebut Saksi Selfi Djakaria, Saksi Warda Ayuba Tajulu dan Saksi Rosimin Hulinggato mendaftarkan diri sebagai peserta didik program kesetaraan pada PKB Budi Mulya yang di pimpin oleh Terdakwa Hadijah Rusdin Antuala, S. Pd. M. Pd;
- Bahwa kemudian Saksi Selfi Djakaria, Saksi Warda Ayuba Tajulu dan Saksi Rosimin hulinggato menamatkan pendidikan kesetaraan Program Paket B pada tahun 2016 dengan masing-masing memperoleh Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2015/2016 diterbitkan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Gorontalo Utara tertanggal 11 Juni 2016;
- Bahwa selanjutnya di tahun 2016 setelah selesai menamatkan pendidikan kesetaraan Program Paket B tersebut, Saksi Selfi Djakaria, Saksi Warda Ayuba Tajulu dan Saksi Rosimin Hulinggato melanjutkan pendidikannya yakni mengikuti dan terdaftar sebagai peserta didik pendidikan kesetaraan Program Paket C pada PKB Budi Mulya;
- Bahwa dalam mengikuti pendidikan kesetaraan Program Paket C tersebut, Saksi Selfi Djakaria, Saksi Warda Ayuba Tajulu dan Saksi Rosimin Hulinggato, hanya menjalani atau mengikuti pembelajaran selama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester yakni dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa di tahun 2017 tersebut Terdakwa Hadijah Rusdin Antuala, S. Pd. M. Pd sebagai Ketua PKBM Budi Mulya telah mendaftarkan Saksi Selfi Djakaria, Saksi Warda Ayuba Tajulu dan Saksi Rosimin Hulinggato sebagai peserta ujian nasional tahun 2017 kedalam sistem pendaftaran peserta ujian nasional melalui aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sehingga dengan terdaftarnya nama para saksi tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo mengeluarkan penetapan Daftar Nominasi Sementara (DNS) peserta ujian nasional tahun 2017;
- Bahwa kemudian Daftar Nominasi Sementara (DNS) tersebut diteruskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PKBM Budi Mulya untuk dilakukan verifikasi, oleh PKBM Budi Mulya DNS tersebut dinyatakan benar atau tanpa melakukan pembetulan/perbaikan walaupun terhadap Saksi Selfi Djakaria, Saksi Warda Ayuba Tajulu dan Saksi Rosimin Hulinggato belum memenuhi syarat. Selanjutnya pihak PKBM Budi Mulya mengirimkan kembali data DNS yang telah terverifikasi tersebut ke Dinas Pendidikan Provinsi melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo lalu dari DNS yang telah diverifikasi tersebut Dinas Pendidikan Provinsi menerbitkan Daftar Nominatif Tetap (DNT) peserta ujian nasional dan di teruskan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara dan PKBM Budi Mulya;

- Bahwa setelah data DNT tersebut diterima PKBM Budi Mulya, Terdakwa kemudian menyampaikan kepada Saksi Selfi Djakaria, Saksi Warda Ayuba Tajulu dan Saksi Rosimin Hulinggato bahwa mereka terdaftar sebagai peserta ujian nasional dan berhak mengikuti ujian nasional;
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi Warda Ayuba Tajulu dan Saksi Rosimin Hulinggato mengikuti ujian nasional 2017 tersebut, Terdakwa kemudian meluluskan mereka lalu melaporkan data kelulusannya ke dinas pendidikan dan menerbitkan ijazah mereka yakni:
 - ✓ Selfi Djakaria, Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C, Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor Ijasah DN29PC0002648 Nomor Pokok Sekolah Nasional P9948130 Nomor Peserta Ujian Nasional C-17-29-06-001-015-2 diterbitkan oleh Ketua PKBM Budi Mulya Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo tertanggal 23 Oktober 2017;
 - ✓ Warda Ayuba Tajulu, Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C, Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor Ijasah DN29PC0002645 Nomor Pokok Sekolah Nasional P9948130 Nomor Peserta Ujian Nasional C-17-29-06-001-017-8 diterbitkan oleh Ketua PKBM Budi Mulya Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo tertanggal 23 Oktober 2017;
 - ✓ Rasimin Hulinggato, Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C, Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor Ijasah DN29PC0001964 Nomor Pokok Sekolah Nasional P9948130 Nomor Peserta Ujian Nasional C-17-29-06-001-029-4 diterbitkan oleh Ketua PKBM Budi Mulya Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo tertanggal 23 Oktober 2017;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan masing-masing Ijazah



pendidikan kesetaraan program Paket C tersebut kepada Saksi Selfi Djakaria, Saksi Warda Ayuba Tajulu dan Saksi Rosimin Hulinggato dan menerangkan bahwa sebenarnya para Saksi tersebut belum memenuhi syarat menerima ijazah karena program pendidikan kesetaraan Paket C harus ditempuh selama 3 (tiga) tahun untuk itu ijazah paket C tersebut tidak dapat digunakan untuk mendaftar kuliah tetapi hanya untuk digunakan sebagai kelengkapan administrasi perangkat desa;

- Bahwa akhir tahun 2019 Desa Ilangata terjadi pergantian kepala desa, kepala desa terpilih yakni Saksi Sumarjin Moohulao. Setelah dilantik sebagai kepala desa Saksi Sumarjin Moohulao mengumpulkan seluruh perangkat Desa Ilangata melakukan pendataan ulang persyaratan pengangkatan sebagai perangkat desa dan dari situlah Saksi Sumarjin Moohulao mengetahui adanya dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Saksi Selfi Djakaria, Saksi Warda Ayuba Tajulu dan Saksi Rosimin Hulinggato karena usia ijasah Paket B dengan ijasah Paket C yang dimiliki para saksi tersebut hanya selisih 1 (satu) tahun, seharusnya minimal 3 (tiga) tahun kemudian dari temuan tersebut Saksi Sumarjin Moohulao melaporkannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa atas laporan Saksi Sumarjin Moohulao tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo yang diwakili oleh Saksi Dr. Ishak Kahar, M. Pd selaku Kepala Bidang Pembinaan Paud dan Pendidikan Non Formal (PNF) melakukan klarifikasi dan mengadakan pertemuan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo yang dihadiri oleh saksi Sumarjin Moohulao sebagai Pelapor dan Terdakwa selaku Ketua PKBM Budi Mulya sebagai terlapor;
- Bahwa dalam rapat tersebut, Terdakwa membenarkan bahwa ijazah Paket C milik Saksi Selfi Djakaria, Saksi Warda Ayuba Tajulu dan Saksi Rosimin Hulinggato diterbitkan oleh PKBM Budi Mulya dan Terdakwa mengakui dalam penerbitan ijazah tersebut terdapat kekeliruan pengimputan data dalam DAPODIK kemudian dalam rapat tersebut di sepakati Terdakwa selaku Ketua PKBM Budi Mulya akan mencabut dan menarik ijazah-ijazah tersebut karena dikeluarkan tidak sesuai dengan aturan;
- Bahwa kemudian Terdakwa selaku Ketua PKBM Budi Mulya menarik ijasah-ijazah tersebut dari Saksi Selfi Djakaria, Saksi Warda Ayuba Tajulu dan Saksi Rosimin Hulinggato sebagaimana Surat Penarikan Ijasah



tertanggal 04 Maret 2020;

- Bahwa setelah ijasah Saksi Selfi Djakaria, Saksi Warda Ayuba Tajulu dan Saksi Rosimin Hulinggato ditarik oleh Terdakwa selaku Ketua PKBM Budi Mulya selanjutnya Saksi Sumarjin Moohulao memberhentikan Saksi Selfi Djakaria, Saksi Warda Ayuba Tajulu dan Saksi Rosimin Hulinggato sebagai aparat desa kemudian terhadap pemberhentian tersebut para Saksi tersebut melaporkan atau mengadukan permasalahan tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa sebagaimana surat rekomendasi penyelesaian permasalahan Kepala Desa Ilangata yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 170/DPRD-Kab.Gorut/405/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 (barang bukti) diketahui hasil pembahasan tersebut tidak menerangkan tentang keabsahan ijazah Saksi Selfi Djakaria, Saksi Warda Ayuba Tajulu dan Saksi Rosimin Hulinggato, dari surat tersebut diketahui pemberhentian perangkat desa yang dilakukan saksi Sumarjin Moohulao tersebut tidak sesuai peraturan untuk itu atas teguran dan perintah Bupati Kabupaten Gorontalo Utara saksi Sumarjin Moohulao telah mengangkat kembali perangkat desa yang sebelumnya telah diberhentikan untuk bekerja dan menduduki jabatan semula;
- Bahwa ijazah paket C milik Saksi Selfi Djakaria, Saksi Warda Ayuba Tajulu dan Saksi Rosimin Hulinggato yang semula telah ditarik oleh PKBM Budi Mulya telah dikembalikan kepada masing-masing saksi tersebut selanjutnya ijazah para saksi tersebut untuk kepentingan perkara telah disita oleh Penyidik dan digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi Warda Ayuba Tajulu dan Saksi Rosimin Hulinggato (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan



suatu hak, suatu perjanjian atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan;

3. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu setiap orang (*naturlijke personen*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan orang sebagai subjek hukum tersebut adalah Terdakwa Hadijah Rusdin Antuala, S. Pd. M. Pd., yang identitasnya sama bersesuaian dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, oleh karenanya tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) yang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. Unsur 2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Sengaja didalam penjelasan *Memori Van Toelichting* (MVT) yaitu si pelaku harus menghendaki (*Willen*) perbuatan yang dilakukannya dan si pelaku kejahatan harus mengerti (*Weten*) akan akibat dari pada perbuatan itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan surat palsu adalah surat yang isi sebagian atau seluruhnya bertentangan dengan kebenaran, ketidak benaran tersebut baik mengenai tandatangan/kewenangan si pembuatnya ataupun mengenai isi yang diterangkan dalam surat itu, sehingga surat itu baik seluruhnya atau sebagiannya palsu, surat tersebut dibuat sedemikian rupa seolah-olah menerangkan kebenaran;

Menimbang bahwa membuat surat palsu dapat pula diartikan mengubah surat dengan sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari surat asli tetapi surat tersebut seolah-olah menerangkan kebenaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui dan benar Terdakwa Hadijah Rusdin Antuala, S. Pd. M. Pd adalah Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Budi Mulya (PKBM Budi Mulya), menjabat sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang;

Bahwa Terdakwa mendirikan PKBM Budi Mulya berdasarkan Akta Pendirian Nomor 80 tanggal 9 Juni 2009 berkedudukan di Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;

Bahwa PKBM Budi Mulya merupakan salah satu penyelenggara pendidikan Non Formal dan terdaftar pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo Utara, memiliki ijin operasional ijin operasional dari Dinas Pendidikan dan Olahraga Nomor:420/DisporaKab/PNFI/MI/2009 serta ijin operasional Nomor:420/Dikpora-Kab/PNFI/VIII/2016, tanggal 15 Agustus 2016, Sertifikat Akreditasi Program Paket C PKBM Budi Mulya Akreditasi B Nomor:PKBM 3578 00002 12 2016, Tanggal 21 Desember 2016 dan Sertifikat NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) P9948130 PKBM Budi Mulya, tanggal 30 September 2016;

Bahwa Saksi Selfi Djakaria, Saksi Warda Ayuba Tajulu dan Saksi Rosimin hulinggato (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merupakan aparat desa (Kepala Dusun) di Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara;

- ✓ Saksi Selfi Djakaria, menjabat sebagai Kepala Dusun Wapalo sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- ✓ Saksi Warda Ayuba Tajulu, menjabat sebagai Kepala Dusun Wubu sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang, dan
- ✓ Saksi Rosimin hulinggato, menjabat sebagai Kepala Dusun sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;

Bahwa sejak tahun 2014 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dapat diangkat sebagai perangkat desa disyaratkan harus memiliki minimal tingkat pendidikan/berijazah SMA/ sederajat (Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa) namun berdasarkan kebijakan dan pertimbangan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara, dinyatakan bagi aparat desa yang sudah lama mengabdikan diberikan kesempatan untuk belajar dan memperoleh ijazah SMA/ sederajat;

Bahwa berdasarkan kebijakan dengan pertimbangan Bupati tersebut Saksi Selfi Djakaria, Saksi Warda Ayuba Tajulu dan Saksi Rosimin hulinggato mendaftarkan diri sebagai peserta didik program kesetaraan pada PKB Budi Mulya yang di pimpin oleh Terdakwa Hadijah Rusdin Antuala, S. Pd. M. Pd;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Saksi Selfi Djakaria, Saksi Warda Ayuba Tajulu dan Saksi Rosimin hulinggato menamatkan pendidikan kesetaraan Program Paket B pada tahun 2016 dengan masing-masing memperoleh Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2015/2016 diterbitkan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Gorontalo Utara tertanggal 11 Juni 2016;

Bahwa selanjutnya di tahun 2016 setelah selesai menamatkan pendidikan kesetaraan Program Paket B tersebut, Saksi Selfi Djakaria, Saksi Warda Ayuba Tajulu dan Saksi Rosimin Hulinggato melanjutkan pendidikannya yakni mengikuti dan terdaftar sebagai peserta didik pendidikan kesetaraan Program Paket C pada PKB Budi Mulya;

Bahwa dalam mengikuti pendidikan kesetaraan Program Paket C tersebut, Saksi Selfi Djakaria, Saksi Warda Ayuba Tajulu dan Saksi Rosimin Hulinggato, hanya menjalani atau mengikuti pembelajaran selama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester yakni dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017;

Bahwa di tahun 2017 tersebut Terdakwa Hadijah Rusdin Antuala, S. Pd. M. Pd sebagai Ketua PKBM Budi Mulya telah mendaftarkan Saksi Selfi Djakaria, Saksi Warda Ayuba Tajulu dan Saksi Rosimin Hulinggato sebagai peserta ujian nasional tahun 2017 dalam sistem pendaftaran peserta ujian nasional melalui aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sehingga dengan terdaptarnya nama para saksi tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo mengeluarkan penetapan Daftar Nominasi Sementara (DNS) peserta ujian nasional tahun 2017;

Bahwa kemudian Daftar Nominasi Sementara (DNS) peserta ujian nasional tahun 2017 diteruskan kepada PKBM Budi Mulya untuk dilakukan verifikasi, oleh PKBM Budi Mulya DNS tersebut dinyatakan benar atau tanpa melakukan pembetulan/perbaikan walaupun senyatanya Saksi Selfi Djakaria, Saksi Warda Ayuba Tajulu dan Saksi Rosimin Hulinggato belum memenuhi syarat. Selanjutnya PKBM Budi Mulya mengirimkan data DNS yang telah terverifikasi tersebut ke Dinas Pendidikan Provinsi melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo lalu dari DNS yang telah diverifikasi tersebut Dinas Pendidikan Provinsi menerbitkan Daftar Nominatif Tetap (DNT) peserta ujian nasional dan di teruskan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara dan PKBM Budi Mulya;

Bahwa setelah data DNT tersebut diterima PKBM Budi Mulya, Terdakwa kemudian menyampaikan kepada Saksi Selfi Djakaria, Saksi Warda Ayuba Tajulu dan Saksi Rosimin Hulinggato bahwa mereka terdaftar sebagai peserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujian nasional dan berhak mengikuti ujian nasional;

Bahwa selanjutnya setelah Saksi Selfi Djakaria, Saksi Warda Ayuba Tajulu dan Saksi Rosimin Hulinggato mengikuti ujian nasional di tahun 2017 tersebut, Terdakwa kemudian meluluskan mereka lalu melaporkan data kelulusannya ke dinas pendidikan dan menerbitkan ijazah para Saksi tersebut yakni:

- ✓ Selfi Djakaria, Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C, Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor Ijazah DN29PC0002648 Nomor Pokok Sekolah Nasional P9948130 Nomor Peserta Ujian Nasional C-17-29-06-001-015-2 diterbitkan oleh Ketua PKBM Budi Mulya Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo tertanggal 23 Oktober 2017;
- ✓ Warda Ayuba Tajulu, Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C, Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor Ijazah DN29PC0002645 Nomor Pokok Sekolah Nasional P9948130 Nomor Peserta Ujian Nasional C-17-29-06-001-017-8 diterbitkan oleh Ketua PKBM Budi Mulya Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo tertanggal 23 Oktober 2017
- ✓ Rasimin Hulinggato, Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C, Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor Ijazah DN29PC0001964 Nomor Pokok Sekolah Nasional P9948130 Nomor Peserta Ujian Nasional C-17-29-06-001-029-4 diterbitkan oleh Ketua PKBM Budi Mulya Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo tertanggal 23 Oktober 2017;

Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan masing-masing Ijazah Paket C tersebut kepada Saksi Selfi Djakaria, Saksi Warda Ayuba Tajulu dan Saksi Rosimin Hulinggato dan menerangkan bahwa sebenarnya para Saksi tersebut belum memenuhi syarat menerima ijazah karena program pendidikan kesetaraan Paket C harus ditempuh selama 3 (tiga) tahun untuk itu ijazah paket C tersebut tidak dapat digunakan untuk mendaftar kuliah tetapi hanya untuk digunakan sebagai kelengkapan administrasi perangkat desa;

Bahwa akhir tahun 2019 di Desa Ilangata terjadi pergantian kepala desa, kepala desa terpilih yakni Saksi Sumarjin Moohulao. Setelah dilantik sebagai kepala desa Saksi Sumarjin Moohulao mengumpulkan seluruh perangkat Desa Ilangata melakukan pendataan ulang persyaratan pengangkatan sebagai perangkat desa dan dari situlah Saksi Sumarjin Moohulao mengetahui adanya dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selfi Djakaria, Saksi Warda Ayuba Tajulu dan Saksi Rosimin Hulinggato karena usia ijazah Paket B dengan ijazah Paket C yang dimiliki para saksi tersebut hanya selisih 1 (satu) tahun, seharusnya minimal 3 (tiga) tahun kemudian dari temuan tersebut Saksi Sumarjin Moohulao melaporkannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara;

Bahwa atas laporan Saksi Sumarjin Moohulao tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo yang diwakili oleh Saksi Dr. Ishak Kahar, M. Pd selaku Kepala Bidang Pembinaan Paud dan Pendidikan Non Formal (PNF) melakukan klarifikasi dan mengadakan pertemuan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo Utara yang dihadiri oleh saksi Sumarjin Moohulao sebagai Pelapor dan Terdakwa selaku Ketua PKBM Budi Mulya sebagai terlapor;

Bahwa dalam rapat tersebut, Terdakwa membenarkan bahwa ijazah Paket C milik Saksi Selfi Djakaria, Saksi Warda Ayuba Tajulu dan Saksi Rosimin Hulinggato diterbitkan oleh PKBM Budi Mulya dan Terdakwa mengaku dalam penerbitan ijazah tersebut terdapat kekeliruan pengimputan data dalam DAPODIK kemudian dalam rapat tersebut di sepakati Terdakwa selaku Ketua PKBM Budi Mulya akan mencabut dan menarik ijazah-ijazah tersebut karena dikeluarkan tidak sesuai dengan aturan;

Bahwa kemudian Terdakwa selaku Ketua PKBM Budi Mulya menarik ijazah-ijazah tersebut dari Saksi Selfi Djakaria, Saksi Warda Ayuba Tajulu dan Saksi Rosimin Hulinggato sebagaimana Surat Penarikan Ijazah tertanggal 04 Maret 2020;

Bahwa setelah ijazah Saksi Selfi Djakaria, Saksi Warda Ayuba Tajulu dan Saksi Rosimin Hulinggato ditarik oleh Terdakwa selaku Ketua PKBM Budi Mulya selanjutnya Saksi Sumarjin Moohulao memberhentikan Saksi Selfi Djakaria, Saksi Warda Ayuba Tajulu dan Saksi Rosimin Hulinggato sebagai aparat desa kemudian terhadap pemberhentian tersebut para Saksi tersebut melaporkan atau mengadukan permasalahan tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;

Bahwa sebagaimana surat rekomendasi penyelesaian permasalahan Kepala Desa Ilangata yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 170/DPRD-Kab.Gorut/405/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 (barang bukti) diketahui hasil pembahasan tersebut tidak menerangkan tentang keabsahan ijazah Saksi Selfi Djakaria, Saksi Warda Ayuba Tajulu dan Saksi Rosimin Hulinggato, dari surat tersebut diketahui pemberhentian perangkat desa yang dilakukan saksi Sumarjin Moohulao tersebut tidak sesuai



peraturan untuk itu atas teguran dan perintah Bupati Kabupaten Gorontalo Utara saksi Sumarjin Moohulao telah mengangkat kembali perangkat desa yang sebelumnya telah diberhentikan untuk bekerja dan menduduki jabatan semula;

Bahwa ijazah paket C milik Saksi Selfi Djakaria, Saksi Warda Ayuba Tajulu dan Saksi Rosimin Hulinggato yang semula telah ditarik oleh PKBM Budi Mulya telah dikembalikan kepada masing-masing Saksi tersebut selanjutnya ijazah para saksi tersebut disita oleh Penyidik dan digunakan dalam perkara pidana ijazah-ijazah tersebut digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi Warda Ayuba Tajulu dan Saksi Rosimin Hulinggato (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa ijazah adalah surat tanda tamat belajar. Ijazah juga diartikan sebagai sertifikat kompetensi yang diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Ijazah dan Sertipikat Hasil ujian Nasional, mengatur dan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- ✓ Ijazah adalah sertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan nonformal (Pasal 1 ayat 1);
- ✓ Penerbitan Ijazah bertujuan untuk memberika pengakuan atas perolehan prestasi belajar dan penyelesaian satuan jenjang pendidikan kepada peserta didik setelah lulus dari satuan pendidikan (Pasal 2 ayat 1);
- ✓ Ijazah pada pendidikan nonformal diberikan kepada peserta didik yang telah lulus dari program pendidikan kesetaraan ditetapkan oleh Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau pimpinan satuan pendidikan yang bersangkutan, memuat:
 - a. Identitas peserta didik;
 - b. Identitas satuan pendidikan yang bersangkutan dan/atau satuan pendidikan penyelenggara ujian kesetaraan dan ujian nasional;
 - c. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan; da



d. Daftar nilai mata pelajaran yang ditempuhnya

(Pasal 5 ayat 1, ayat 3 dan ayat 3);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor:0043/P/BSNP/II/2017 Tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017, persyaratan peserta ujian nasional di tahun 2017 yakni:

Persyaratan umum peserta ujian nasional:

- a. Peserta didik telah atau pernah berada pada tahun terakhir pada suatu jenjang pendidikan disatuan pendidikan tertentu;
- b. Peserta didik memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada suatu jenjang pendidikan di satuan pendidikan tertentu mulai semester I tahun pertama sampai dengan semester pertama tahun terakhir;
- c. Peserta didik memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada Pendidikan Kesetaraan

Persyaratan peserta ujian nasional untuk pendidikan kesetaraan

- a. Peserta didik terdaftar pada PKBM, SKB, Pondok Pesantren penyelenggara program Wustha, atau kelompok belajar sejenis yang memiliki izin;
- b. Peserta didik telah mengikuti proses pembelajaran sesuai untuk mencapai standar kompetensi pada setiap mata pelajaran sesuai dengan Satuan Kredit Kompetensi (SKK) yang telah ditetapkan dalam bentuk tatap muka, tutotia dan pembelajaran mandiri;
- c. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar setiap derajat kompetensi pada masing-masing jenjang pendidikan kesetaraan;
- d. Peserta didik dari program Paket B dan Program Paket C harus memiliki ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah dengan minimum usia ijazah 3 (tiga) tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 Tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, penentuan persyaratan kelulusan peserta didik yakni:

- Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah
 - a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memperoleh nilai sikap/prilaku minimal baik;
- c. Lulus ujian satuan/program pendidikan, dan
- d. Dihapus;
- Kelulusan peserta didik dari satuan/program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh satuan/program pendidikan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Program Paket A, Paket B dan Paket C, bahwa program Paket C diselesaikan dalam jangka waktu enam semester atau tiga tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Saksi Selfi Djakaria, Saksi Warda Ayuba Tajulu dan Saksi Rosimin Hulinggato sebagai peserta didik pendidikan kesetaraan Program Paket C pada PKBM Budi Mulya belum beryarat dan berhak untuk mengikuti ujian nasional tahun dan belum berhak memiliki ijazah pendidikan kesetaraan program Paket C, dengan alasan:

- Para Saksi tersebut, belum menyelesaikan seluruh program pembelajaran pendidikan kesetaraan program Paket C karena baru mengikuti proses pembelajaran jenjang pendidikan selama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester, yang seharusnya proses pembelajaran selama 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester;
- Para Saksi tersebut, jelas tidak memilki laporan lengkap penilaian hasil belajar setiap derajat kompetensi pada masing-masing jenjang pendidikan kesetaraan karena baru menjalani selama 1 (satu) tahun;
- Selisi usia ijazah program Paket B dengan usia ijazah Program Paket C yang dimiliki para Saksi tersebut kurang dari 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, setelah menerima Daftar Nominasi Sementara (DNS) peserta ujian nasional tahun 2017 untuk di verifikasi, Terdakwa selaku Ketua PKBM Budi Mulya bertetap menyatakan data DNS tersebut benar atau tanpa melakukan pembetulan atau perbaikan walaupun sebenarnya diketahui oleh Terdakwa bahwa Saksi Selfi Djakaria, Saksi Warda Ayuba Tajulu dan Saksi Rosimin Hulinggato belum memenuhi syarat untuk mengikuti ujian nasional;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan, untuk dapat mendaftarkan dan memenuhi persyaratan bagi Saksi Selfi Djakari, Saksi Warda Ayuba Tajulu dan saksi Rosimin Hulinggato dapat terdaftar sebagai peserta ujian kesetaraan tersebut, Terdakwa mengambil dan menjadikan hasil pembelajaran para Saksi tersebut di semester 1 (satu) dan Semester 2 (dua) sebagai dasar nilai hasil ujian semester 4 (empat) dan semester 5 (lima);

Menimbang, bahwa demikian pula penentuan kelulusan terhadap Saksi Selfi Djakari, Saksi Warda Ayuba Tajulu dan saksi Rosimin Hulinggato, menurut keterangan Terdakwa bahwa dirinya mengambil dan menjadikan hasil pembelajaran para Saksi tersebut di semester 1 (satu) dan Semester 2 (dua) sebagai dasar nilai hasil ujian semester 4 (empat) dan semester 5 (lima) kemudian di perhitungkan dengan nilai ujian nasional yang mereka ikuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ijazah pendidikan kesetaraan Program Paket C milik Saksi Selfi Djakari, Saksi Warda Ayuba Tajulu dan saksi Rosimin Hulinggato yang masing-masing diterbitkan oleh Terdakwa selaku Ketua PKBM Budi Mulya tersebut merupakan ijazah palsu atau surat palsu oleh karena pernyataan kelulusan terhadap Saksi Selfi Djakari, Saksi Warda Ayuba Tajulu dan saksi Rosimin Hulinggato yang tercantum dalam masing-masing ijazah para Saksi tersebut yang menyatakan "Lulus dari pendidikan kesetaraan Program Paket C setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan" tersebut merupakan suatu yang bertentangan dengan kebenaran atau kebohongan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan kelulusan Saksi Selfi Djakaria, Saksi Warda Ayuba Tajulu dan saksi Rosimin Hulinggato sebagaimana tercantum dalam masing-masing ijazah mereka tersebut bertentangan dengan kebenaran atau kebohongan maka tindakan Terdakwa sebagai Ketua PKBM menerbitkan ijazah para Saksi tersebut merupakan perbuatan membuat ijazah palsu atau pemalsuan surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa Saksi Selfi Djakaria, Saksi Warda Ayuba Tajulu dan saksi Rosimin Hulinggato sebagai peserta didik pendidikan kesetaraan Paket C di PKBM Budi Mulya baru menjalani proses pembelajaran selama 1 (satu) tahun namun demikian Terdakwa tetap saja mendaftarkan para Saksi tersebut sebagai peserta ujian nasional, Terdakwa tidak melakukan verifikasi data DNS dengan benar, kemudian untuk memenuhi syarat kelulusan



dan meluluskan para saksi tersebut Terdakwa membuat data palsu tentang penilaian hasil belajar setiap derajat kompetensi pada masing-masing jenjang pendidikan, maka Majelis Hakim berpendapat sejak awal Terdakwa sudah bermaksud untuk membuat atau memalsukan ijazah para Saksi tersebut oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut dilakukannya dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian;

Menimbang bahwa untuk menyatakan adanya maksud menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat palsu tersebut dapat diketahui dari adanya tujuan menggunakan surat tersebut untuk memperdaya orang lain atau akan menyerahkan surat itu ditempat dimana surat itu diperlukan. Selesaiannya tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam unsur pasal ini tidak perlu tujuan pelaku menggunakan surat tersebut telah tercapai atau meskipun orang tidak berhasil diperdaya, perbuatan pelaku tetap merupakan tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud kerugian yang dapat timbul dalam unsur pasal ini tidak semata kerugian materil melainkan juga kerugian imateril seperti kehormatan, kesempatan menggunakan dalam seleksi lamaran kerja, diangkat dalam jabatan tertentu dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa telah menyerahkan ijazah palsu tersebut kepada Saksi Selfi Djakaria, Saksi Warda Ayuba Tajulu dan saksi Rosimin Hulinggato untuk digunakan sebagai kelengkapan persyaratan administrasi menjadi perangkat Desa Ilangata, hal itu sejalan pula dengan kehendak awal para Saksi tersebut mengikuti program pendidikan kesetaraan yakni untuk memiliki ijazah SMA/ sederat sebagai pemenuhan syarat administrasi pengangkatan menjadi perangkat desa oleh karena itu menurut Majelis Hakim maksud dan tujuan Terdakwa membuat ijazah palsu atau surat palsu tersebut adalah untuk memperdaya pejabat desa atau pejabat pemerintahan walaupun pada akhirnya kepalsuan ijazah tersebut diketahui oleh saksi Sumarjin Moohulao selaku Kepala Desa Ilangata;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas sangat jelas dan terang bahwa niat dan maksud Terdakwa yang sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat ijazah palsu tersebut menunjukkan itikad buruk Terdakwa yang bertujuan memperdaya orang lain atau pejabat pemerintahan, halmana sebagai tenaga pendidik dan sebagai Ketua PKBM yang merupakan penyelenggara pendidikan yang sepatutnya menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran dan bertanggungjawab perbuatan tersebut tidak boleh dilakukannya karena perbuatan tersebut mencederai nilai luhur pendidikan dan kepercayaan masyarakat sehingga alasan Terdakwa yang menyatakan tindakan tersebut dilakukannya semata-mata membantu para Saksi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa tidak dapat dibenarkan dengan cara atau alasan apapun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dakwan kedua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum untuk itu memohon agar Terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari tuntutan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan tindak pidana tetapi termasuk kedalam perbuatan administrasi pemerintahan maka penyelesaiannya semestinya menggunakan pendekatan hukum administrasi bukan dengan jalan pidana;
- Bahwa bukti surat dipersidangan hanya merupakan foto copy tanpa ditunjukkan aslinya oleh karena itu patut dikesampingkan;
- Bahwa mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) keterangan ahli bernilai sebagai bukti adalah keterangan ahli yang disampaikan dipersidangan dan dibawah sumpah, namun pada persidangan perkara ahli tidak hadir memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat hukumnya tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

Putusan Pidana Nomor 84 /Pid.B/2022/PN Lbo

Halam 51 dari 57 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (Pasal 1 ayat 1);
- ✓ Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan (Pasal 1 ayat 7);
- ✓ Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Pasal 1 ayat 1);

Menimbang, bahwa Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilakukan penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materil dan/atau immateril bagi masyarakat dan orang perseorangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan diatas bahwa maladministrasi selalu berkaitan dengan jabatan pejabat publik, bukan dalam kaitan dan pemahaman jabatan dalam ranah struktur keperdataan. Jabatan pejabat publik tersebut harus diartikan sebagai aparatur negara atau pejabat publik yang tentunya memenuhi unsur diangkat oleh pejabat yang berwenang, memangku jabatan atau kedudukan dan melakukan sebagian dari tugas negara atau alat-alat perlengkapan pemerintahan negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, perbuatan Terdakwa menerbitkan ijazah pendidikan kesetaraan program Paket C tersebut terkait dengan wewenang Terdakwa sebagai Ketua PKBM Budi Mulya yang tentunya dalam jabatannya tersebut Terdakwa bertindak bukan dalam lingkup sebagai Badan dan/atau pejabat negara atau penyelenggara pemerintahan;

Menimbang, bahwa kewenangan Ketua PKB menentukan kelulusan dan menandatangani ijazah pendidikan kesetaraan program paket C sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas tidak serta-merta menjadikan PKBM sebagai badan dan atau pejabat pemerintahan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena PKBM dan jabatan sebagai Ketua PKBM Budi Mulya tersebut tidak dibentuk dan diangkat oleh pejabat pemerintahan. Pembentukan PKBM Budi Mulya adalah sepenuhnya merupakan lingkup keperdataan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tentang unsur pidana dalam dakwaan kedua tersebut diatas telah disimpulkan dan dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana yakni pemalsuan surat untuk itu kesalahan Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan secara pidana dengan demikian dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan administrasi pemerintahan beserta alasan-alasannya menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum bahwa terhadap saksi Selfi Djakaria, saksi warda Ayuba tajulu dan saksi Rosimin Hulinggato, masing-masing dari para Saksi tersebut juga merupakan Terdakwa dalam berkas terpisah dari perkara ini dan terhadap ijazah pendidikan kesetaraan program Paket C para Saksi tersebut diajukan sebagai barang bukti dalam perkara para Saksi tersebut serta ijazah-ijazah telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa serta para saksi dipersidangan dengan demikian menurut Majelis Hakim dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan ahli dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan penyidikan atau penuntutan yang dituangkan dalam bentuk dan laporan dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan dan pekerjaan, Jika seorang ahli yang dibacakan dipersidangan diberikannya dibawah sumpah keterangan ahli tersebut bernilai sah sebagai bukti, dengan demikian menurut Majelis Hakim dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat perlu menanggapi keterangan Saksi Dr. Ishak Kahar, M. Pd, Saksi Karim Mahmud dan Saksi Hariyanto Is Noor karena hal tersebut sangat penting mengingat para Saksi tersebut adalah aparatur sipil negara pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara dan Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi tersebut yang berpendapat bahwa ijazah pendidikan kesetaraan program Paket C milik saksi Saksi Selfi Djakaria, Saksi Warda Ayuba Tajulu dan saksi Rosimin Hulinggato adalah ijazah asli dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Pernyataan para Saksi tersebut



bahwa ijazah tersebut asli dengan dasar blanko ijazah tersebut asli dikeluarkan oleh kementerian pendidikan dan nomor serta nama peserta yang tercantum dalam Ijazah tersebut terdaftar di Dapodik merupakan pernyataan tidak beralasan hukum oleh karena penentuan keaslian surat, sertifikat atau dokumen lainnya tidak semata-mata didasarkan pada formulir/blanko atau terdaftar surat tersebut dalam data pemerintah atau pejabat tertentu tetapi ditentukan pula dari apakah isi yang diterangkan dalam surat tersebut merupakan sesuatu yang benar atau suatu kebohongan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Saksi tersebut mengetahui peraturan terkait dengan pendidikan nasional dan persyaratan mengikuti ujian kesetaraan serta peraturan mengenai ijazah dan sertifikat ujian nasional, oleh karena itu menjadi tidak patut para Saksi tersebut sebagai aparat sipil negara pada dinas pendidikan berpendapat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan untuk itu menurut Majelis Hakim kepada kementerian pendidikan dan kebudayaan Cq Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Cq Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Gorontalo dipandang perlu melakukan pendidikan dan pelatihan pemahaman hukum khususnya surat-surat atau dokumen yang diterbitkan terkait sistem pendidikan nasional;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya telah di tahan dalam jenis penahanan kota dan terhadap penahanan tersebut telah berakhir demi hukum;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar eksemplar rekomendasi penyelesaian permasalahan Kepala Desa Ilangata yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 170/DPRD-Kab.Gorut/405/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 ditetapkan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- PKBM Budi Mulya sejak didirikan tahun 2009 sampai dengan sekarang telah berperan aktif dalam penyelenggaraan pendidikan nasional;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk menista atau merendahkan derajat Terdakwa tetapi lebih sebagai upaya pembelajaran bagi diri Terdakwa agar dikemudian hari ia dapat memperbaiki dirinya menurut iman dan kepercayaannya sebagaimana dengan tujuan pemidanaan dalam peraturan perundangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya serta memperhatikan rasa keadilan masyarakat.

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai Pendiri dan Ketua PKBM Budi Mulya sejak tahun 2009 sampai dengan setidaknya tahun 2017 telah berperan aktif membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional dan sangat membantu masyarakat khususnya bagi warga yang tidak mampu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri dan bekerja mencari nafkah, tentunya hal tersebut tidak dapat dinafikan sebagai alasan untuk dipertimbangkan penentuan pemidanaan terhadap Terdakwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim pemidanaan terhadap Terdakwa lebih diarahkan kepada pembinaan diri dan perilaku Terdakwa, juga sekaligus diharapkan mengakomodir kepentingan warga masyarakat khususnya warga masyarakat Kabupaten Gorontalo utara yang membutuhkan layanan PKBM Budi Mulya. Oleh sebab itu dengan alasan tersebut Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam amar putusan ini habis, sebagaimana ketentuan Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan penjatuhan pidana tersebut, dirasakan telah memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan hukum, yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan juga dapat menjadi peringatan bagi masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan orang-orang yang mempunyai kewajiban hukum seperti Terdakwa tidak mengikuti perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hadijah R. Antuala, S.Pd., M.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar eksemplar rekomendasi penyelesaian permasalahan Kepala Desa Ilangata yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 170/DPRD-Kab.Gorut/405/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020, tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto oleh R. HENDY NURCAHYO SAPUTRO, S.H. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, FERDIANSYAH, S.H., M.H., dan IMELDA INDAH, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu DJUNAIDI HARTO KANDOW, S.H., Penitera Pengganti Pengadilan Negeri Limboto dan dihadiri BAGUS BINTARA PUTRA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Utara serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Putusan Pidana Nomor 84 /Pid.B/2022/PN Lbo

Halam 56 dari 57 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDIANSYAH, S.H.

R. HENDY NURCAHYO SAPUTRO, S.H. M.Hum

IMELDA INDAH, S.H.

Panitera Pengganti,

DJUNAIDI HARTO KANDOW, S.H.

Putusan Pidana Nomor 84 /Pid.B/2022/PN Lbo

Halam 57 dari 57 halaman